الفقه الميسر

TIM PENYUSUN:

PROF. DR. ABDUL AZIZ MABRUK AL-AHMADI
PROF. DR. ABDUL KARIM BIN SHUNAITAN AL-AMRI
PROF. DR. ABDULLAH BIN FAHD ASY-SYARIF
PROF. DR. FAIHAN BIN SYALI AL-MUTHAIRI

FIKIH MUYASSAR

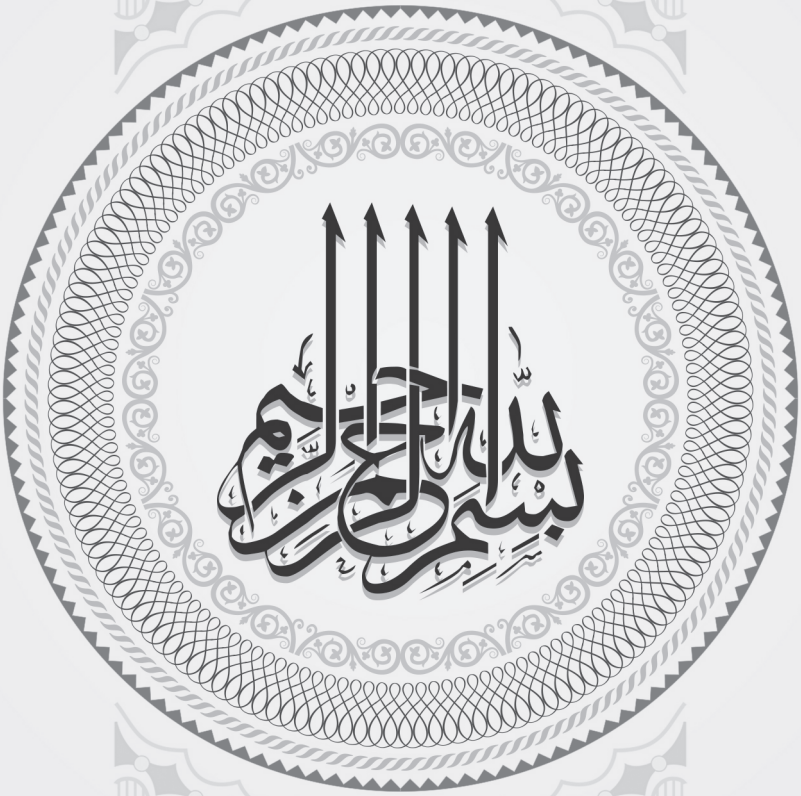
DIBACA ULANG OLEH:
PROF. DR. ALI BIN MUHAMMAD NASHIR AL-FAQIHI

DIBERI PENGANTAR OLEH:
SYAIKH SHALIH BIN
ABDUL AZIZ ALU ASY-SYAIKH

PANDUAN PRAKTIS FIKIH DAN HUKUM ISLAM

LENGKAP BERDASARKAN
AL-QUR'AN DAN AS-SUNNAH

DARUL HAQ


بسم الله الرحمن الرحيم

Daftar Isi

Pengantar Pembina Umum al-Mujamma' v
Kerangka Buku ix
Metode Penulisan Buku xv
Mukadimah xvii

I. Kitab Taharah 1

❇ *Bab Pertama*: **Hukum-Hukum Taharah dan Air** 1
Bagian Pertama: Definisi Taharah (Bersuci), Keterangan tentang Urgensinya dan Macam-Macamnya 1
Bagian Kedua: Air yang Layak untuk Taharah 2
Bagian Ketiga: Air yang Tercampur dengan Najis 4
Bagian Keempat: Air yang Tercampur dengan (Benda) yang Suci 5
Bagian Kelima: Hukum Air *Musta'mal* (yang Telah Digunakan) dalam Taharah 6
Bagian Keenam: Air Sisa (*as-Su`ru*) Manusia dan Hewan Ternak 6

❇ *Bab Kedua*: **Bejana** 8
Bagian Pertama: Menggunakan Bejana Emas, Perak, dan Lainnya dalam Bersuci 9
Bagian Kedua: Hukum Menggunakan Bejana yang Ditambal dengan Emas dan Perak 10
Bagian Ketiga: Bejana Orang Kafir 10
Bagian Keempat: Taharah (Bersuci) dengan Bejana yang Dibuat dari Kulit Bangkai 11

❇ *Bab Ketiga*: **Buang Hajat dan Adab-Adabnya** 13
Bagian Pertama: Istinja`dan Istijmar, dan Menggunakan Salah Satunya Sebagai Ganti yang Lain 13
Bagian Kedua: Menghadap dan Membelakangi Kiblat Saat Buang Hajat 14
Bagian Ketiga: Apa yang Disunnahkan untuk Dilakukan oleh Orang yang Masuk WC 15
Bagian Keempat: Apa yang Haram Dilakukan oleh Orang yang Hendak Buang Hajat 17

Bagian Kelima: Apa yang Makruh Dilakukan Bagi Orang yang Buang Hajat 19

❇ ***Bab Keempat*: Siwak dan Sunnah-Sunnah Fitrah 20**

Bagian Pertama: Hukum Siwak 20
Bagian Kedua: Kapan Ditekankan? 21
Bagian Ketiga: Dengan Apa Bersiwak? 22
Bagian Keempat: Faedah-Faedah Siwak 22
Bagian Kelima: Sunnah-Sunnah Fitrah 22

❇ ***Bab Kelima*: Wudhu 25**

Bagian Pertama: Definisi dan Hukum Wudhu 25
Bagian Kedua: Dalil tentang Wajibnya Wudhu, kepada Siapa Diwajibkan dan Kapan Wajibnya 26
Bagian Ketiga: Syarat-Syarat Sahnya Wudhu 27
Bagian Keempat: Fardhu (Rukun) Wudhu 28
Bagian Kelima: Sunnah-Sunnah Wudhu 30
Bagian Keenam: Pembatal-Pembatal Wudhu 32
Bagian Ketujuh: Ibadah yang Mengharuskan Berwudhu 35
Bagian Kedelapan: Ibadah yang Dianjurkan Berwudhu 36

❇ ***Bab Keenam*: Mengusap Dua *Khuf*, Serban, dan Perban (Gips) 38**

Bagian Pertama: Hukum Mengusap Dua *Khuf* dan Dalilnya 38
Bagian Kedua: Syarat-Syarat Mengusap Dua *Khuf* dan Segala Sesuatu yang Fungsinya Sama 39
Bagian Ketiga: Sifat dan Tata Cara Mengusap Dua *Khuf* 40
Bagian Keempat: Jangka Waktu Mengusap 41
Bagian Kelima: Pembatal-Pembatalnya 41
Bagian Keenam: Permulaan Masa Mengusap 42
Bagian Ketujuh: Mengusap Jabirah, Serban, dan Kerudung Wanita 42

❇ ***Bab Ketujuh*: Hukum-Hukum Mandi 44**

Bagian Pertama: Makna Mandi, Hukum dan Dalilnya 44
Bagian Kedua: Sifat dan Tata Cara Mandi 46
Bagian Ketiga: Mandi yang Sunnah 48
Bagian Keempat: Hukum-Hukum yang Berlaku bagi Orang yang Wajib Mandi 49

❇ ***Bab Kedelapan*: Hukum-Hukum Tayamum 50**

Bagian Pertama: Hukum Tayamum dan Dalil Pensyariatannya 51
Bagian Kedua: Syarat-Syarat Tayamum dan Sebab-Sebab yang Membolehkannya 52

Bagian Ketiga: Pembatal-Pembatal Tayamum 55
Bagian Keempat: Sifat atau Tata Cara Tayamum 55

❊ *Bab Kesembilan*: **Hukum-Hukum Najis dan Cara Menyucikannya 56**
Bagian Pertama: Definisi Najis dan Kedua Macamnya 56
Bagian Kedua: Benda-Benda Najis yang Ditetapkan oleh Dalil 57
Bagian Ketiga: Tata Cara Menyucikan Najis 59

❊ *Bab Kesepuluh*: **Haid dan Nifas 61**
Bagian Pertama: Permulaan dan Akhir Waktu Haid 61
Bagian Kedua: Batas Minimal dan Maksimal Haid 62
Bagian Ketiga: Umumnya Waktu Haid 62
Bagian Keempat: Yang Haram Dilakukan Karena Haid dan Nifas 62
Bagian Kelima: Beberapa Hukum yang Merupakan Konsekuensi Wajib dari Haid 65
Bagian Keenam: Batas Waktu Minimal dan Maksimal Masa Nifas 66
Bagian Ketujuh: Darah Istihadah 66

2. Kitab Shalat 69

❊ *Bab Pertama*: **Definisi Shalat, Keutamaannya, dan Kewajiban Shalat Lima Waktu 69**

❊ *Bab Kedua*: **Adzan dan Iqamat 72**
Bagian Pertama: Definisi Adzan, Iqamat, dan Hukum Keduanya 72
Bagian Kedua: Syarat-Syarat Sah Adzan dan Iqamat 73
Bagian Ketiga: Sifat-Sifat yang Dianjurkan bagi Muadzin 73
Bagian Keempat: Tata Cara Adzan dan Iqamat 74
Bagian Kelima: Apa yang Diucapkan oleh Orang yang Mendengar Adzan dan Doa yang Dipanjatkan Sesudahnya 76

❊ *Bab Ketiga*: **Waktu-Waktu Shalat 77**

❊ *Bab Keempat*: **Syarat-Syarat dan Rukun-Rukun Shalat, Lengkap dengan Dalilnya, serta Hukum Orang yang Meninggalkannya 81**
Bagian Pertama: Jumlah Shalat Wajib 81
Bagian Kedua: Siapa yang Wajib Shalat? 81
Bagian Ketiga: Syarat-Syarat Sah Shalat 82
Bagian Keempat: Rukun-Rukun Shalat 86
Bagian Kelima: Wajib-Wajib Shalat 90
Bagian Keenam: Sunnah-Sunnah Shalat 93

Bagian Ketujuh: Pembatal-Pembatal Shalat 94
Bagian Kedelapan: Hal-Hal yang Makruh dalam Shalat..... 96
Bagian Kesembilan: Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat..... 100

❊ ***Bab Kelima*: Shalat Sunnah..... 102**
Bagian Pertama: Keutamaan dan Hikmah Pensyariatan Shalat Sunnah 102
Bagian Kedua: Pembagian Shalat Sunnah..... 103
Bagian Ketiga: Shalat Sunnah yang Dianjurkan Berjamaah 104
Bagian Keempat: Jumlah Shalat Sunnah Rawatib 104
Bagian Kelima: Hukum Shalat Witir, Keutamaan, dan Waktunya 106
Bagian Keenam: Tata Cara Shalat Witir dan Jumlah Rakaatnya..... 108
Bagian Ketujuh: Waktu-Waktu yang Dilarang Melakukan Shalat Sunnah 110

❊ ***Bab Keenam*: Sujud Sahwi, Sujud Tilawah, dan Sujud Syukur 113**
Bagian Pertama: Pensyariatan Sujud Sahwi dan Sebab-Sebabnya..... 113
Bagian Kedua: Kapan Wajib Sujud Sahwi 113
Bagian Ketiga: Kapan Sujud Sahwi Disunnahkan 117
Bagian Keempat: Tempat dan Tata Cara Sujud Sahwi..... 117
Bagian Kelima: Sujud Tilawah..... 118
Bagian Keenam: Sujud Syukur..... 122

❊ ***Bab Ketujuh*: Shalat Jamaah 123**
Bagian Pertama: Keutamaan Shalat Berjamaah dan Hukumnya..... 123
Bagian Kedua: Bila Seorang Laki-Laki Masuk Masjid Sedangkan Dia Sudah Shalat, Apakah Wajib Baginya Mengulang Shalat Tersebut Bersama Jamaah? 127
Bagian Ketiga: Jumlah Minimal yang Sah untuk Shalat Berjamaah..... 128
Bagian Keempat: Dengan Apa Seseorang Mendapatkan Shalat Berjamaah..... 129
Bagian Kelima: Siapa yang Dibolehkan untuk Meninggalkan Shalat Berjamaah karena Udzur..... 129
Bagian Keenam: Mengulang Shalat Berjamaah di Satu Masjid..... 131
Bagian Ketujuh: Hukum Shalat Sunnah bila Iqamat untuk Shalat Wajib Telah Dikumandangkan..... 133

❊ ***Bab Kedelapan*: Hukum-Hukum *Imamah* (Menjadi Imam) dalam Shalat..... 134**
Bagian Pertama: Siapa yang Paling Berhak Menjadi Imam? 134
Bagian Kedua: Orang yang Haram Menjadi Imam 136
Bagian Ketiga: Orang yang Makruh Menjadi Imam 137
Bagian Keempat: Posisi Imam dari Makmum..... 138
Bagian Kelima: Apa yang Menjadi Tanggungan Imam atas Makmum .. 139

Bagian Keenam: Makmum Tidak Boleh Mendahului Imam..... 140
Bagian Ketujuh: Berbagai Hukum Berkaitan dengan Imam dan Jamaah. 141

❊ *Bab Kesembilan*: **Shalat Orang yang Memiliki Udzur 144**
Bagian Pertama: Hukum Meng*qashar* Shalat..... 146
Bagian Kedua: Shalat yang Boleh Di*qashar* 148
Bagian Ketiga: Batasan Safar yang Shalat Boleh Di*qashar* dan Jenisnya 148
Bagian Keempat: Apakah Orang yang Berniat Mukim (di Suatu Tempat) Boleh Meng*qashar* 149
Bagian Kelima: Keadaan-Keadaan yang Musafir Wajib Menyempurnakan Shalat 150
Bagian Pertama: Disyariatkannya Jamak antara Dua Shalat dan Untuk Siapa Ia Dibolehkan 151
Bagian Kedua: Batasan Menjamak yang Disyariatkan 153

❊ *Bab Kesepuluh*: **Shalat Jum'at..... 154**
Bagian Pertama: Hukum dan Dalil Shalat Jum'at..... 154
Bagian Kedua: Wajib atas Siapa? 155
Bagian Ketiga: Waktunya 156
Bagian Keempat: Khutbah 156
Bagian Kelima: Sunnah-Sunnah Khutbah 156
Bagian Keenam: Perbuatan yang Haram Dilakukan pada Shalat Jum'at 158
Bagian Ketujuh: Dengan Apa (Seseorang) Mendapatkan Shalat Jum'at? 160
Bagian Kedelapan: Shalat Sunnah Jum'at..... 160
Bagian Kesembilan: Tata Cara Shalat Jum'at 161
Bagian Kesepuluh: Sunnah-Sunnah Jum'at..... 162

❊ *Bab Kesebelas*: **Shalat *Khauf*..... 166**
Bagian Pertama: Hukum, Dalil Pensyariatan, dan Syarat-Syaratnya 166
Bagian Kedua: Tata Cara Shalat *Khauf* 168

❊ *Bab Kedua Belas*: **Shalat Dua Hari Raya 169**
Bagian Pertama: Hukum dan Dalil Pensyariatan Shalat Dua Hari Raya 169
Bagian Kedua: Syarat-Syarat Shalat Id 170
Bagian Ketiga: Tempat-Tempat yang Digunakan Shalat Id 170
Bagian Keempat: Waktu Shalat Id..... 170
Bagian Kelima: Tata Cara dan Bacaan dalam Shalat Id 170
Bagian Keenam: Waktu Khutbah 172
Bagian Ketujuh: Qadha` Shalat Id 172
Bagian Kedelapan: Sunnah-Sunnahnya..... 172

❊ *Bab Ketiga Belas*: **Shalat Istisqa`..... 175**

Bagian Pertama: Definisi, Hukum, dan Dalilnya 175
Bagian Kedua: Sebab Istisqa` 175
Bagian Ketiga: Waktu dan tata caranya 175
Bagian Keempat: Berangkat Menuju Shalat Istisqa` 176
Bagian Kelima: Khutbah Shalat Istisqa` 177
Bagian Keenam: Sunnah-Sunnah yang Patut Dijaga dalam Shalat Istisqa` 178

❇ ***Bab Keempat Belas*: Shalat Kusuf (Gerhana) 180**
Bagian Pertama: Definisi Kusuf dan Hikmahnya 180
Bagian Kedua: Hukum dan Dalil Shalat Kusuf 180
Bagian Ketiga: Waktu Shalat Kusuf 181
Bagian Keempat: Tata Cara dan Apa yang Dibaca pada Shalat Kusuf .. 181

❇ ***Bab Kelima Belas*: Shalat Jenazah dan Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Jana`iz (Jenazah) 183**
Bagian Pertama: Hukum Memandikan Jenazah dan Tata Caranya 183
Bagian Kedua: Siapa yang Mengurus Proses Memandikan Jenazah 185
Bagian Ketiga: Hukum Mengafani dan Tata Caranya 187
Bagian Keempat: Hukum Shalat Jenazah dan Dalilnya 189
Bagian Kelima: Syarat, Rukun, dan Sunnah Shalat Jenazah 189
Bagian Keenam: Waktu Shalat Jenazah, Keutamaan, dan Tata Caranya 191
Bagian Ketujuh: Membawa Jenazah dan Berjalan Mengiringinya 193
Bagian Kedelapan: Mengebumikan Mayit, Sifat Kubur, dan Apa yang Disunnahkan padanya 195
Bagian Kesembilan: Takziyah, Hukum dan Tata Caranya 198

3. Kitab Zakat 201

❇ ***Bab Pertama*: Mukadimah tentang Zakat 201**
Bagian Pertama: Definisi Zakat 201
Bagian Kedua: Hukum Zakat dan Dalilnya 201
Bagian Ketiga: Hukum Orang yang Mengingkari Zakat 203
Bagian Keempat: Hukum Orang yang Menolak Membayar Zakat karena Kikir 203
Bagian Kelima: Harta-Harta yang Wajib Dizakati 205
Bagian Keenam: Hikmah Diwajibkannya Zakat dan Atas Siapa Diwajibkan (Syarat Wajib Zakat) 208
Bagian Ketujuh: Macam-Macam Zakat 211
Bagian Kedelapan: Zakat Utang 211

❊ *Bab Kedua*: **Zakat Emas dan Perak** **211**
Bagian Pertama: Hukum Zakat Emas dan Perak, dan Dalil yang Menetapkannya 211
Bagian Kedua: Kadar Zakat Emas dan Perak 212
Bagian Ketiga: Syarat-Syarat Zakat Emas dan Perak 213
Bagian Keempat: Penggabungan Emas dan Perak 214
Bagian Kelima: Zakat Perhiasan 215
Bagian Keenam: Zakat *Urudh at-Tijarah* **(**Harta Perdagangan) 216

❊ *Bab Ketiga*: **Zakat Hasil Bumi** **218**
Bagian Pertama: Kapan Wajib Zakat Hasil Bumi dan Dalilnya 218
Bagian Kedua: Syarat-Syarat Zakat Hasil Bumi 219
Bagian Ketiga: Kadar Wajib Zakat 219
Bagian Keempat: Zakat Madu 220
Bagian Kelima: ***Rikaz*** ***220***

❊ *Bab Keempat*: **Zakat Hewan Ternak** **222**
Bagian Pertama: Syarat-Syarat Wajib 222
Bagian Kedua: Kadar Zakat Wajib 224
Bagian Ketiga: Sifat Harta yang Wajib Diambil Sebagai Zakat 227
Bagian Keempat: *Khulthah* (Gabungan) pada Hewan Ternak 229

❊ *Bab Kelima*: **Zakat Fitrah** **230**
Bagian Pertama: Hukum dan Dalil Zakat Fitrah 230
Bagian Kedua: Syarat-Syarat Zakat Fitrah dan Diwajibkan atas Siapa . 231
Bagian Ketiga: Hikmah Diwajibkannya Zakat Fitrah 232
Bagian Keempat: Kadar Zakat Fitrah yang Wajib dan dengan Apa Ditunaikan? 232
Bagian Kelima: Waktu Wajib dan Mengeluarkannya 233

❊ *Bab Keenam*: **Yang Berhak Menerima Zakat** **234**
Bagian Pertama: Yang Berhak Menerima Zakat dan Dalilnya 234
Bagian Kedua: Ketentuan Orang-Orang yang Tidak Boleh Menerima Zakat 236
Bagian Ketiga: Apakah Ketika Membagikan Zakat Disyaratkan Mencakup Semua Delapan Golongan di Atas? 239
Bagian Keempat: Memindahkan Zakat dari Negeri Asalnya ke Negeri Lain 240

4. Kitab Puasa (*Shiyam*) 241

❊ *Bab Pertama*: **Pengantar tentang Puasa** **241**

Bagian Pertama: Definisi Puasa dan Rukun-Rukunnya 241
Bagian Kedua: Hukum Puasa Ramadhan dan Dalilnya 242
Bagian Ketiga: Macam-Macam Puasa 244
Bagian Keempat: Keutamaan Puasa Bulan Ramadhan dan Hikmah Disyariatkannya 244
Bagian Kelima: Syarat Wajib Puasa Ramadhan 245
Bagian Keenam: Penetapan Masuk dan Berakhirnya Bulan Ramadhan 247
Bagian Ketujuh: Waktu Niat Berpuasa dan Hukumnya 248

❇ ***Bab Kedua*: Udzur yang Membolehkan Tidak Berpuasa di Bulan Ramadhan dan Pembatal Puasa 250**
Bagian Pertama: Udzur yang Membolehkan Tidak Berpuasa di Bulan Ramadhan 250
Bagian Kedua: Pembatal-Pembatal Puasa 255

❇ ***Bab Ketiga*: Hal-Hal yang Dianjurkan dan Dimakruhkan dalam Puasa 259**
Bagian Pertama: Hal-Hal yang Dianjurkan dalam Puasa 259
Bagian Kedua: Hal-Hal yang Makruh bagi Orang yang Berpuasa..... 262

❇ ***Bab Keempat*: *Qadha`* Puasa, Puasa Sunnah, serta Puasa yang Dimakruhkan dan Diharamkan 264**
Bagian Pertama: *Qadha`* Puasa 264
Bagian Kedua: Puasa Sunnah 265
Bagian Ketiga: Puasa-Puasa yang Dimakruhkan dan Diharamkan 269

❇ ***Bab Kelima*: I'tikaf 273**
Bagian Pertama: Definisi I'tikaf dan Hukumnya 273
Bagian Kedua: Syarat-Syarat I'tikaf 274
Bagian Ketiga: Masa I'tikaf, Anjuran-Anjurannya, dan Apa yang Dibolehkan bagi Orang yang Beri'tikaf 275
Bagian Keempat: Pembatal I'tikaf 277

5. Kitab Haji 279

❇ ***Bab Pertama*: Pengantar tentang Haji 279**
Bagian Pertama: Definisi Haji 279
Bagian Kedua: Hukum dan Keutamaan Haji..... 279
Bagian Ketiga: Apakah Haji Wajib dalam Seumur Hidup Lebih dari Sekali? 280
Bagian Keempat: Syarat-Syarat Haji..... 281
Bagian Kelima: Hukum Umrah dan Dalilnya..... 284
Bagian Keenam: *Mawaqit* Haji dan Umrah..... 285

❊ *Bab Kedua*: **Rukun-Rukun dan Wajib-Wajib Haji 287**
Bagian Pertama: Rukun-Rukun Haji 287
Bagian Kedua: Wajib Haji 288

❊ *Bab Ketiga*: **Larangan-Larangan Ihram, Fidyah, dan *Hadyu*. 290**
Bagian Pertama: Larangan Ihram 290
Bagian Kedua: Fidyah pada Larangan-Larangan Ihram..... 292
Bagian Ketiga: ***Hadyu*** dan Hukum-Hukumnya 294

❊ *Bab Keempat*: **Sifat (Tata Cara) Haji dan Umrah 298**

❊ *Bab Kelima*: **Tempat-Tempat yang Disyariatkan untuk Diziarahi Di Madinah 304**
Bagian Pertama: Berkunjung ke Masjid Nabi ﷺ..... 304
Bagian Kedua: Ziarah ke Kubur Nabi ﷺ..... 306
Bagian Ketiga: Tempat-Tempat Lain yang Disyariatkan untuk Dikunjungi di Madinah..... 309

❊ *Bab Keenam*: ***Udhhiyyah*** **(Hewan Kurban)..... 311**
Bagian Pertama: Definisi *Udhhiyyah*, Hukum, Dalil Pensyariatan, dan Syarat-Syaratnya..... 311
Bagian Kedua: Hewan Ternak yang Boleh Dijadikan Sebagai Hewan Kurban 312
Bagian Ketiga: Syarat-Syarat yang Dijadikan Acuan dalam Berkurban 313
Bagian Keempat: Waktu Menyembelih *Udhhiyyah* 315
Bagian Kelima: Apa yang Dilakukan terhadap Hewan Kurban dan Apa yang Seharusnya Dilakukan oleh Orang yang Hendak Berkurban Manakala Masuk Sepuluh Dzulhijjah?..... 316

❊ *Bab Ketujuh*: **Akikah 318**
Bagian Pertama: Definisi Akikah, Hukum, dan Waktunya 318
Bagian Kedua: Kadar Jumlah Hewan Ternak yang Disembelih untuk Akikah 319
Bagian Ketiga: Memberi Nama Bayi, Mencukur (Rambut) Kepalanya, Men*tahnik*nya, dan Adzan di Telinganya 320

6. Kitab Jihad 323

❊ *Bab Pertama*: **Hukum Jihad, Syarat-syarat dan Faktor-faktor yang Menggugurkannya..... 323**
Bagian Pertama: Definisi Jihad, Keutamaan, Hikmah, dan Hukumnya, serta Kapan Jihad Menjadi Fardhu 'Ain 323

Bagian Kedua: Syarat-Syarat Jihad 327
Bagian Ketiga: Yang Menggugurkan (Kewajiban) Jihad 329

❊ ***Bab Kedua*: Hukum-Hukum Tawanan dan Harta Rampasan (Ganimah)** **331**
Bagian Pertama: Hukum Tawanan Orang-Orang Kafir 331
Bagian Kedua: Pembagian Harta Rampasan Perang di Antara Anggota Pasukan 333
Bagian Ketiga: Pos Pembelanjaan Harta *Fai`* 337

❊ ***Bab Ketiga*: Hukum-Hukum *Hudnah* (Gencatan Senjata), *Dzimmah*, dan Jaminan Keamanan** **338**
Bagian Pertama: ***Hudnah*** (Mengadakan Gencatan Senjata) dengan Orang-Orang Kafir 338
Bagian Kedua: Akad *Dzimmah* dan Membayar Jizyah (Upeti) 340
Bagian Ketiga: Jaminan Keamanan 342

7. Kitab Muamalah **345**

❊ ***Bab Pertama*: Jual Beli** **345**
Bagian Pertama: Definisi Jual Beli dan Hukumnya 345
Bagian Kedua: Rukun-Rukun Jual Beli 346
Bagian Ketiga: Kesaksian dalam Jual Beli 346
Bagian Keempat: *Khiyar* dalam Jual Beli 348
Bagian Kelima: Syarat-Syarat Jual Beli 350
Bagian Keenam: Jual Beli yang Dilarang 352
Bagian Ketujuh: *Iqalah* dalam Jual Beli 356
Bagian Kedelapan: Akad *Murabahah* 356
Bagian Kesembilan: Jual Beli Kredit 357

❊ ***Bab Kedua*: Riba** **359**
Bagian Pertama: Definisi Riba dan Hukumnya 359
Bagian Kedua: Hikmah pada Pengharaman Riba 360
Bagian Ketiga: Macam-Macam Riba 361
Bagian Keempat: Beberapa Gambaran dari Masalah-Masalah Ribawi . 363

❊ ***Bab Ketiga*: *Qardh* (Pinjaman)** **364**
Bagian Pertama: Definisi dan Dalil Pensyariatan *Qardh* 364
Bagian Kedua: Syarat-Syarat dan Sebagian Hukum yang Berkaitan dengan *Qardh* 365

❊ ***Bab Keempat*: *Rahn* (Gadai)** **367**

Bagian Pertama: Makna dan Dalil Pensyariatan *Rahn* 367
Bagian Kedua: Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan *Rahn* 368

❊ ***Bab Kelima*: Salam 369**
Bagian Pertama: Makna *Salam*, Dalil Pensyariatan, dan Hikmahnya ... 369
Bagian Kedua: Syarat-Syarat *Salam* 370

❊ ***Bab Keenam*: *Hawalah* (Pengalihan Utang) 371**
Bagian Pertama: Makna dan Dalil Pensyariatan *Hawalah* 371
Bagian Kedua: Syarat-Syarat Sahnya *Hawalah* 371

❊ ***Bab Ketujuh*: Wakalah 373**
Bagian Pertama: Definisi, Hukum, dan Dalil Pensyariatan *Wakalah* 373
Bagian Kedua: Syarat-Syarat dan Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan *Wakalah* 374

❊ ***Bab Kedelapan*: *Kafalah* dan *Dhaman* *375***
Bagian Pertama: Makna *Kafalah* dan Dalil Pensyariatannya 375
Bagian Kedua: Rukun *Kafalah* dan Syaratnya 376
Bagian Ketiga: Beberapa Ketentuan *Kafalah* 377
Bagian Keempat: *Dhaman* (Jaminan Berkaitan dengan Harta) 378

❊ ***Bab Kesembilan*: *Hajr* (Pencegahan) 379**
Bagian Pertama: Makna *Hajr*, Dalil Pensyariatan, dan Bentuk-Bentuknya 379
Bagian Kedua: Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan *Hajr* Bentuk Pertama, yaitu *Hajr* atas Seseorang demi Kepentingan Dirinya 381
Bagian Ketiga: Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan *Hajr* Bentuk Kedua, yaitu *Hajr* atas Seseorang demi Kepentingan Orang Lain .. 383

❊ ***Bab Kesepuluh*: Syarikah (Perkongsian) 384**
Bagian Pertama: Definisi *Syarikah*, Hukum, dan Dalil Pensyariatannya 384
Bagian Kedua: Macam-Macam *Syarikah Uqud* 385

❊ ***Bab Kesebelas*: *Ijarah* (Sewa-Menyewa) 386**
Bagian Pertama: Makna *Ijarah* dan Dalil Pensyariatannya 386
Bagian Kedua: Syarat-Syarat *Ijarah* 387
Bagian Ketiga: Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan *Ijarah* 388

❊ ***Bab Kedua Belas*: *Muzara'ah* (Akad Pengelolaan Lahan) dan *Musaqah* (Akad Perawatan Tanaman) 389**
Bagian Pertama: Makna dan Hukumnya 389
Bagian Kedua: Syarat-Syarat Keduanya 390

Bagian Ketiga: Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Keduanya 390

❊ **Bab Ketiga Belas: *Syuf'ah* dan *Jiwar* 391**
Bagian Pertama: Maknanya dan Dalil-Dalil Pensyariatannya 391
Bagian Kedua: Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan *Syuf'ah* 393
Bagian Ketiga: Hukum-Hukum Bertetangga 394
Bagian Keempat: Hukum-Hukum Jalan 395

❊ **Bab Keempat Belas: *Wadi'ah* (Titipan) dan *Itlafat* (Ganti Rugi Perusakan) 395**
Bagian Pertama: Definisi dan Dalil Pensyariatannya 395
Bagian Kedua: Syarat Sah *Wadi'ah* 396
Bagian Ketiga: Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan *Wadi'ah* 397
Bagian Keempat: Pembahasan tentang Perusakan (*Itlafat*) 399

❊ **Bab Kelima Belas: Gasab (Menyerobot) 401**
Bagian Pertama: Definisi dan Hukum Gasab 401
Bagian Kedua: Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Gasab 402

❊ **Bab Keenam Belas: *Shulh* (Perdamaian) 403**
Bagian Pertama: Makna dan Dalil-Dalil Pensyariatan *Shulh* 403
Bagian Kedua: Macam-Macam *Shulh* 405
Bagian Ketiga: Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan *Shulh* 407

❊ **Bab Ketujuh Belas: *Musabaqah* (Perlombaan) 407**
Bagian Pertama: Makna dan hukum *Musabaqah* 407
Bagian Kedua: Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan *Musabaqah* 409
Bagian Ketiga: Syarat Menerima Hadiah dalam *Musabaqah* 410

❊ **Bab Kedelapan Belas: *Ariyyah* (Barang Pinjaman) 410**
Bagian Pertama: Makna dan Dalil Pensyariatan *Ariyyah* 410
Bagian Kedua: Syarat-Syarat *Ariyyah* 411
Bagian Ketiga: Sebagian Hukum yang Berkaitan dengan *Ariyyah* 412

❊ **Bab Kesembilan Belas: *Ihya` al-Mawat* (Menghidupkan Lahan Mati) 413**
Bagian Pertama: Makna dan Hukum *Ihya` al-Mawat* 413
Bagian Kedua: Syarat-Syarat Menghidupkan Lahan Mati dan dengan Apa Menghidupkannya 414
Bagian Ketiga: Beberapa Hukum yang Berkaitan dengan *Ihya` al-Mawat* 415

❊ **Bab Kedua Puluh: *Ju'alah* (Sayembara) 416**

Bagian Pertama: Makna dan Hukum *Ju'alah* 416
Bagian Kedua: Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan *Ju'alah* 417

❊ ***Bab Kedua Puluh Satu*: *Luqathah* (Barang Temuan) dan *Laqith* (Anak Temuan)..... 418**
Bagian Pertama: Makna *Luqathah* dan Hukumnya 418
Bagian Kedua: Macam-Macam *Luqathah* 420
Bagian Ketiga: Sebagian Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan *Luqathah* 420
Bagian Keempat: *Laqith* (Anak Temuan)..... 422

❊ ***Bab Kedua Puluh Dua*: Wakaf..... 423**
Bagian Pertama: Makna dan Hukum Wakaf 423
Bagian Kedua: Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Wakaf 424

❊ ***Bab Kedua Puluh Tiga*: Hibah dan *Athiyah* (Pemberian)..... 425**
Bagian Pertama: Makna dan Dalil Hibah 425
Bagian Kedua: Syarat-Syarat Hibah 426
Bagian Ketiga: Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Hibah 427

8. Kitab Warisan, Wasiat, dan Memerdekakan 429

❊ ***Bab Pertama*: Tindakan-Tindakan Orang Sakit 429**

❊ ***Bab Kedua*: Wasiat 431**
Bagian Pertama: Makna dan Dalil Pensyariatan Wasiat 431
Bagian Kedua: Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Wasiat..... 432

❊ ***Bab Ketiga*: *Itq* (Memerdekakan Budak), *Kitabah* (Budak Memerdekakan Diri Sendiri dengan Membayar Ganti Rugi), dan *Tadbir* (Merdekanya Budak dengan Kematian Tuannya)..... 436**
Bagian Pertama: Definisi *Itq*, Pensyariatan, Keutamaan, dan Hikmah Pensyariatannya 436
Bagian Kedua: Rukun-Rukun, Syarat-Syarat, *Shighat*, dan Lafazh-Lafazhnya 438
Bagian Ketiga: Di Antara Hukum-Hukum Memerdekakan Budak 440
Bagian Keempat: *Tadbir* 442
Bagian Kelima: *Mukatabah* 443

❊ ***Bab Keempat*: Faraid dan *Mawarits* (Pembagian Warisan)..... 446**
Bagian Pertama: Makna dan anjuran untuk mempelajarinya 446
Bagian Kedua: Hak-Hak yang Berkaitan dengan Harta Pusaka, Sebab-Sebab dan Penghalang-Penghalang Warisan 447

Bagian Ketiga: Pembagian Ahli Waris 449
Bagian Keempat: Pembagian Ahli Waris Ditinjau dari Sisi Warisan 453
Bagian Kelima: *Ashabah* 456
Bagian Keenam: *Hajb* 457
Bagian Ketujuh: *Dzawul Arham* 459

9. Kitab Nikah dan Talak 461

❇ ***Bab Pertama*: Nikah 461**
Bagian Pertama: Definisi Nikah dan Dalil Pensyariatannya 461
Bagian Kedua: Hikmah Disyariatkannya Menikah 463
Bagian Ketiga: Hukum Pernikahan dan Memilih Istri 463
Bagian Keempat: Di Antara Hukum-Hukum *Khitbah* (Melamar) dan Adab-Adabnya 465
Bagian Kelima: Hukum Melihat kepada Wanita yang Dilamar 466
Bagian Keenam: Syarat-Syarat dan Rukun-Rukun Pernikahan 468
Bagian Ketujuh: Wanita-Wanita yang Haram Dinikahi 470
Bagian Kedelapan: Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab 478

❇ ***Bab Kedua*: Mahar, Hak-Hak Pernikahan, dan Kewajibannya serta *Walimatul 'Urs* (Pesta Pernikahan) 479**
Bagian Pertama: Definisi Mahar, Pensyariatan, dan Hukumnya 479
Bagian Kedua: Batas Ketentuan Mahar, Hikmah, dan Penyebutannya 481
Bagian Kedua: Hukum Memahal-Mahalkan Mahar 484
Bagian Keempat: Hak-Hak Suami-Istri 485
Bagian Kelima: Mengumumkan Pernikahan 491
Bagian Keenam: Walimah dalam Pernikahan 492
Bagian Ketujuh: Hukum Memenuhi Undangan **Walimah al-Urs** (Resepsi Pernikahan) 492

❇ ***Bab Ketiga*: Khulu' 495**
Bagian pertama: Makna dan Dalil Pensyariatannya 495
Bagian Kedua: Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan *Khulu'* dan Hikmahnya 496

❇ ***Bab Keempat*: Talak (Perceraian) 498**
Bagian Pertama: Definisi, Dalil Pensyariatan, dan Hikmah Talak 498
Bagian Kedua: Hukum Talak dan Siapa yang Berhak Menjatuhkannya? 500
Bagian Ketiga: Lafazh-Lafazh Talak 500
Bagian Keempat: Talak Sunnah dan Hukumnya 501

Bagian Kelima: Talak Bid'ah dan Hukumnya 502
Bagian Keenam: Rujuk..... 504

❊ *Bab Kelima*: ***Ila`*** **507**

❊ *Bab Keenam*: ***Zhihar*** **510**

❊ *Bab Ketujuh*: ***Li'an*** **513**
Bagian Pertama: Definisi *Li'an*, Dalil Pensyariatannya, dan Hikmahnya 513
Bagian Kedua: Syarat-Syarat dan Tata Cara *Li'an* 515
Bagian Ketiga: Hukum-Hukum yang Diakibatkan oleh *Li'an*..... 516

❊ *Bab Kedelapan*: ***Iddah* dan *Ihdad*** **517**
Bagian Pertama: Definisi *Iddah*, Dalil Pensyariatan, dan Hikmahnya.. 517
Bagian Kedua: Macam-Macam *Iddah*..... 519
Bagian Ketiga: Konsekuensi Talak dan Akibatnya..... 522
Bagian Keempat: *Ihdad* (Berkabung)..... **526**

❊ *Bab Kesembilan*: **Penyusuan** **528**
Bagian Pertama: Definisi Penyusuan, Dalil Pensyariatannya, dan Hukumnya 528
Bagian Kedua: Syarat-Syarat Susuan yang Mengharamkan dan Menjadikan Kekerabatan Melalui Susuan 529
Bagian Ketiga: Menetapkan Persusuan 532

❊ *Bab Kesepuluh*: **Hadhanah (Pengasuhan Anak) dan Hukum-Hukumnya** **532**
Bagian pertama: Definisi Hadhanah, Hukum dan Siapa yang Berhak? **532**
Bagian Kedua: Syarat-Syarat Pengasuh dan Penghalang-Penghalang Hadhanah **534**
Bagian Ketiga: Di Antara Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Hadhanah **535**

❊ *Bab Kesebelas*: **Nafkah** **537**
Bagian Pertama: Definisi Nafkah dan Macam-Macamnya **537**
Bagian Kedua: Nafkah Hamba Sahaya dan Hewan **541**

10. Kitab Jinayah 543

❊ *Bab Pertama*: **Jinayah (Tindak Kriminal)** **543**
Bagian Pertama: Definisi Jinayah dan Pembagiannya..... 543

Bagian Kedua: Jinayah Terhadap Nyawa 543
Bagian Ketiga: Macam-Macam Pembunuhan 546
Bagian Keempat: Jinayah Terhadap Selain Nyawa 558

❊ *Bab Kedua*: **Diyat 563**
Bagian Pertama: Definisi Diyat 563
Bagian Kedua: Pensyariatan Diyat, Dalil dan Hikmahnya 563
Bagian Ketiga: Atas Siapa Diyat Diwajibkan dan Siapa yang Memikulnya? 564
Bagian Keempat: Macam-Macam Diyat dan Kadarnya 565

❊ *Bab Ketiga*: **Qasamah 568**
Bagian Pertama: Definisi, Hukum dan Hikmahnya 568
Bagian Kedua: Syarat-Syarat *Qasamah* 571
Bagian Ketiga: Sifat *Qasamah* 571

II. Kitab Hukum Had 573

❊ *Bab Pertama*: **Definisi Hukum Had, Pensyariatannya dan Hikmahnya dan Masalah-Masalah Lainnya 573**

❊ *Bab Kedua*: **Hukuman Had Zina 577**
Bagian Pertama: Definisi Zina, Hukum dan Akibat Buruknya 577
Bagian Kedua: Had Zina 578
Bagian Ketiga: Dengan Dasar Apa Zina Ditetapkan 582

❊ *Bab Ketiga*: **Hukuman Had *Qadzaf* 584**
Bagian Pertama: Definisi *Qadzaf* dan Hukumnya 584
Bagian Kedua: Had *Qadzaf* dan Hikmahnya 586
Bagian Ketiga: Syarat Ditetapkannya Had *Qadzaf* **587**
Bagian Keempat: Syarat-Syarat Had *Qadzaf* 588

❊ *Bab Keempat*: **Hukuman Had Peminum Khamar 589**
Bagian Pertama: Definisi Khamar, Hukum, dan Hikmah Pengharamannya 589
Bagian Kedua: Had Peminum Khamar, Syarat-Syarat, dan Pembuktiannya 591
Bagian Ketiga: Hukum Narkoba dan Perdagangannya 593

❊ *Bab Kelima*: **Hukuman Had Pencurian 594**
Bagian Pertama: Definisi Pencurian, Hukum, Had Pelaku, dan Hikmah Penegakan Had atasnya 594
Bagian Kedua: Syarat-Syarat Diwajibkannya Penegakan Hukuman Had Pencurian 596

Bagian Ketiga: Syafaat dalam Hukuman Had Pencurian dan Pemberian Harta yang Dicuri kepada Pencurinya 599
Bagian Keempat: Cara Memotong dan Bagian yang Dipotong 600

❊ ***Bab Keenam*: Takzir 600**
Bagian Pertama: Definisi Takzir, Hukum dan Hikmahnya 600
Bagian Kedua: Kemaksiatan-Kemaksiatan yang Mewajibkan Hukuman Takzir 602
Bagian Ketiga: Kadar Takzir 603
Bagian Keempat: Macam-Macam Hukuman Takzir 603

❊ ***Bab Ketujuh*: Hukuman Had *Hirabah* (Perampokan)..... 604**
Bagian Pertama: Definisi *Hirabah* dan Had Para Pelakunya (*Muharibin*) ***604***
Bagian Kedua: Syarat-Syarat Wajib Hukuman Had atas Para Perampok 605
Bagian Ketiga: Gugurnya Had dari *Muharibin* 606

❊ ***Bab Kedelapan*: *Riddah* (Murtad) 607**
Bagian Pertama: Definisi *Riddah*, Syarat-Syaratnya, dan Hukum Murtad 607
Bagian Kedua: Perkara-Perkara yang Menyebabkan Murtad 609
Bagian Ketiga: Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan *Riddah*..... 609

12. Kitab Sumpah dan Nadzar 611

❊ ***Bab Pertama*: Sumpah 611**
Bagian Pertama: Definisi Sumpah 611
Bagian Kedua: Bentuk-Bentuk Sumpah 611
Bagian Ketiga: ***Kafarat*** Sumpah dan Syarat-Syaratnya 613
Bagian Keempat: Beberapa Bentuk Sumpah yang Boleh dan yang Dilarang 617

❊ ***Bab Kedua*: Nadzar 619**
Bagian Pertama: Definisi Nadzar, Pensyariatannya, dan Hukumnya 619
Bagian Kedua: Syarat-Syarat Nadzar dan Lafazh-Lafazhnya 621
Bagian Ketiga: Bentuk-Bentuk Nadzar 621
Bagian Keempat: Macam-Macam Nadzar dan Hukum-Hukumnya 622
Bagian Kelima: Bentuk-Bentuk Nadzar yang Tidak Boleh Ditunaikan . 624

13. Kitab Makanan, Sembelihan, dan Hewan Buruan 625

❊ *Bab Pertama*: Makanan 625
Bagian Pertama: Definisi dan Hukum Dasarnya 625
Bagian Kedua: Makanan yang Ditetapkan Halal dan Mubah oleh Peletak Syariat 627
Bagian Ketiga: Makanan yang Ditetapkan Haram oleh Peletak Syariat . 631
Bagian Keempat: Makanan yang Didiamkan Ketetapannya oleh Peletak Syariat 636
Bagian Kelima: Makanan yang Makruh Dimakan 636
Bagian Keenam: Adab-Adab Makan 637

❊ *Bab Kedua*: Hewan Sembelihan 642
Bagian Pertama: Makna Hewan Sembelihan, Bentuk-Bentuknya, dan Hukumnya 642
Bagian Kedua: Syarat Sah Penyembelihan 643
Bagian Ketiga: Adab-Adab Penyembelihan 647
Bagian Keempat: Hal-Hal Makruh dalam Penyembelihan 649
Bagian Kelima: Hukum Sembelihan Ahli Kitab 650

❊ *Bab Ketiga*: Hewan Buruan 651
Bagian Pertama: Definisi Hewan Buruan, Hukum dan Dalil Pensyariatannya 651
Bagian Kedua: Hewan Buruan yang Mubah dan yang Tidak Mubah 652
Bagian Ketiga: Syarat Dihalalkannya Hewan Buruan 654

14. Kitab Qadha` dan Kesaksian 659

❊ *Bab Pertama*: Qadha` (Peradilan) 659
Bagian Pertama: Definisi Qadha`, Hukum, dan Dalil Pensyariatannya 659
Bagian Kedua: Syarat-Syarat Hakim 661
Bagian Ketiga: Adab-Adab dan Akhlak-Akhlak Hakim, Apa yang Patut Baginya dan Apa yang Tidak Patut 662
Bagian Keempat: Cara dan Sifat Menetapkan Hukum 665

❊ *Bab Kedua*: Kesaksian 666
Bagian Pertama: Definisi, Hukum, dan Dalil-Dalilnya 666
Bagian Kedua: Syarat-Syarat Saksi yang Diterima Kesaksiannya ... 669
Bagian Ketiga: Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Kesaksian 671

khabats (najis).[4]

Yang dimaksud dengan "mengangkat hadas" adalah menghilangkan sifat yang menghalangi shalat dengan menggunakan air (yang diguyurkan) pada seluruh tubuh, bila hadasnya adalah hadas besar. Sedangkan bila hadas kecil, maka cukup dengan membasuh anggota wudhu disertai niat. Bila dia tidak mendapatkan air atau dia tidak mampu menggunakannya (karena sakit), maka dia bisa menggunakan media bersuci yang menggantikan fungsi air, yaitu debu, sesuai cara yang diperintahkan secara syar'i. Keterangan tentangnya akan dibahas, *insya Allah*, di dalam bab tayamum.

Yang dimaksud dengan "menghilangkan *khabats*" adalah menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan tempat shalat.

Jadi, taharah indrawi terbagi menjadi dua: *pertama,* bersuci dari hadas, dan ia dikhususkan dengan badan. *Kedua,* bersuci dari *khabats* yang mencakup badan, pakaian, dan tempat.

Hadas terbagi menjadi dua: *pertama,* hadas kecil, yaitu hadas yang mewajibkan wudhu. *Kedua,* hadas besar, yaitu hadas yang mewajibkan mandi.

Khabats terbagi menjadi tiga macam: najis yang wajib dibasuh, najis yang wajib diperciki air, dan najis yang wajib diusap.

Bagian Kedua: Air yang Layak untuk Taharah

Taharah itu memerlukan sarana, yang dengannya najis bisa dihilangkan dan hadas dapat terangkat, yaitu air. Air yang bisa digunakan untuk bersuci disebut dengan *al-Ma` ath-Thahur* (air mutlak), yaitu air yang zatnya suci dan dapat menyucikan selainnya. Air ini adalah air yang masih asli sebagaimana ketika diciptakan, yakni

---

[4] Hadas adalah suatu sifat yang menempel pada badan yang menghalangi shalat dan ibadah lainnya yang mensyaratkan taharah. Ia terbagi menjadi dua: *Pertama,* hadas kecil, yaitu hadas yang terkait dengan anggota wudhu, seperti hadas yang disebabkan keluarnya kencing dan tinja. *Kedua,* hadas besar, yaitu hadas yang terkait dengan seluruh tubuh, seperti junub, ini hilang dengan cara mandi. Berdasarkan ini, maka bersuci dari hadas besar dengan mandi dan bersuci dari hadas kecil dengan wudhu. Sedangkan pengganti keduanya ketika udzur adalah tayamum. Lihat *asy-Syarh al-Mumti'*, 1/19; dan *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 1/2328.

Khabats adalah najis, penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan berikutnya.

sesuai dengan sifat penciptaannya, baik ia turun dari langit seperti hujan, lelehan salju dan embun, atau air yang mengalir di atas muka bumi, seperti air sungai, mata air, sumur, dan laut.

Hal ini berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ﴾

"*Dan Allah menurunkan bagi kalian hujan dari langit untuk menyucikan kalian dengannya.*" (Al-Anfal: 11).

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾﴾

"*Dan Kami turunkan dari langit air yang suci.*" (Al-Furqan: 48).

Dan juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

"*Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan embun.*"[5]

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ tentang air laut,

هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ، اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

"*Laut itu suci (dan menyucikan) airnya, dan bangkainya halal.*"[6]

Taharah tidak terwujud dengan benda cair selain air, seperti cuka, bensin, jus, air jeruk, dan sebagainya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾

"*...lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci).*" (Al-Ma`idah: 6).

Seandainya (saat tidak ada air) taharah terwujud dengan cairan selain air, niscaya Allah ﷻ memerintahkan kita menggunakannya dan

[5] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 744 dan Muslim, no. 598.

[6] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 83; at-Tirmidzi, no. 69; an-Nasa`i, no. 59; dan Ibnu Majah, no. 3246. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih." Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa`i*, no. 58.

tidak memerintahkan kita menggunakan tanah (debu).

Bagian Ketiga: Air yang Tercampur dengan Najis

Apabila air tercampur dengan najis, lalu najis tersebut mengubah salah satu dari tiga sifatnya; bau, rasa, atau warnanya, maka air tersebut najis berdasarkan ijma', tidak boleh menggunakannya. Air tersebut tidak dapat mengangkat hadas dan tidak dapat menghilangkan najis, sama saja, sedikit atau banyak.

Adapun apabila air tercampur najis dan salah satu sifatnya tidak berubah, maka jika banyak, air tersebut tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci, tetapi jika sedikit, air tersebut najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Batasan air yang banyak adalah dua *qullah*[7] atau lebih, sedangkan yang sedikit adalah yang kurang dari itu.

Dalilnya adalah hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ، لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

"*Sesungguhnya air itu suci dan menyucikan, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya.*"[8]

Dan hadits Ibnu Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ.

"*Bila air mencapai dua qullah, maka ia tidak mengandung najis.*"[9]

---

[7] Kata *qullah* (قُلَّةٌ) bermakna gentong, bentuk jamaknya adalah (قُلَلٌ) dan (قِلَالٌ). Ukurannya setara dengan 93,075 *sha'* atau sama dengan 160,5 liter air. Dua *qullah* sama dengan kurang lebih lima *qirab* (wadah kulit untuk perbekalan musafir).

[8] Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*nya, 3/15; Abu Dawud, *Kitab ma Ja`a fi Bi`ri Budha'ah*, no. 61; an-Nasa`i, *Kitab al-Miyah*, no. 277; dan at-Tirmidzi, *Kitab ath-Thaharah, Bab Anna al-Ma`a la Yunajjisuhu Syai`*, no. 66 dan beliau berkata, "Hadits hasan." Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, 1/45.

[9] Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/27; Abu Dawud, *Kitab ath-Thaharah, Bab ma Yunajjisu al-Ma`*, no. 63; at-Tirmidzi, *Kitab ath-Thaharah, Bab Anna al-Ma` La Yunajjisuhu Syai`*, no. 67; an-Nasa`i, *Kitab ath-Thaharah,* no. 52; dan Ibnu Majah, *Kitab ath-Thaharah, Bab Miqdar al-Ma` Alladzi la Yanjus*, no. 517; lafazhnya,

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ.

"*Bila air mencapai dua qullah, maka tidak ada sesuatu pun yang membuatnya najis.*" Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil,* no. 45.

disepuh dengan keduanya atau yang padanya ada bagian dari emas dan perak.

Bagian Kedua: Hukum Menggunakan Bejana yang Ditambal dengan Emas dan Perak

Jika tambalannya terbuat dari emas, maka haram menggunakan wadah tersebut secara mutlak, karena ia tercakup di dalam keumuman dalil tadi. Adapun jika tambalannya terbuat dari perak yang sedikit, maka boleh menggunakan wadah tersebut, berdasarkan hadits Anas ﷺ, dia berkata,

اِنْكَسَرَ قَدَحُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ.

"Wadah minum Rasulullah ﷺ retak, maka beliau mengikat bagian yang retak dengan rangkaian dari perak."[21]

Bagian Ketiga: Bejana Orang Kafir

Hukum asalnya, bejana orang-orang kafir boleh digunakan, kecuali bila diketahui najisnya. Dalam kondisi ini tidak boleh menggunakannya, kecuali setelah mencucinya, berdasarkan hadits Abu Tsa'labah al-Khusyani, dia berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ [مِنْ] أَهْلِ الْكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِيْ آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: لَا تَأْكُلُوْا فِيْهَا، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوْا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوْهَا ثُمَّ كُلُوْا فِيْهَا.

"Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di daerah suatu kaum [dari kalangan] ahli kitab, apakah kami boleh makan dengan menggunakan bejana mereka?' Beliau menjawab, 'Janganlah kalian makan dengan menggunakan bejana mereka, kecuali bila kalian tidak mendapatkan selainnya, lalu cucilah ia kemudian makanlah dengan menggunakannya'."[22]

Jika najisnya tidak diketahui, yaitu pemiliknya tidak dikenal bersinggungan dengan benda-benda najis, maka boleh menggunakannya, karena diriwayatkan secara shahih bahwa Nabi ﷺ dan para sahabat mengambil air untuk berwudhu dari kantong kulit milik

---

[21] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 3109.

[22] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5478; dan Muslim, no. 1930.

wanita musyrik.[23] Selain itu, Allah ﷻ menghalalkan makanan ahli kitab untuk kita, dan kadang mereka menyuguhkannya kepada kita dengan nampan-nampan mereka, sebagaimana seorang hamba sahaya Yahudi mengundang Nabi ﷺ dan dia menyuguhkan roti gandum dan lemak yang telah berubah baunya lalu beliau makan sebagian darinya.[24]

Bagian Keempat: Taharah (Bersuci) dengan Bejana yang Dibuat dari Kulit Bangkai

Kulit bangkai yang sudah disamak boleh digunakan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

أَيُّمَا إِهَابٍ[25] دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ.

"*Kulit apa pun yang telah disamak, maka sungguh ia telah suci.*"[26]

Dan juga karena Nabi ﷺ pernah melewati bangkai kambing, maka beliau bersabda,

هَلَّا أَخَذُوْا إِهَابَهَا فَدَبَغُوْهُ فَانْتَفَعُوْا بِهِ؟ فَقَالُوْا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ: فَإِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا.

"*Mengapa mereka tidak mengambil kulitnya lalu menyamaknya lalu memanfaatkannya?" Orang-orang berkata, "Itu bangkai." Beliau bersabda, "Sesungguhnya yang diharamkan adalah memakannya.*"[27]

Hal ini jika bangkai tersebut berasal dari bangkai hewan yang jika disembelih menjadikannya halal. Jika tidak demikian, maka tidak halal dengan disamak.

---

[23] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab at-Tayammum, Bab ash-Sha'id ath-Thayyib*, no. 344; dan Muslim, *Kitab al-Masajid, Bab Qadha` ash-Shalah al-Fa`itah*, no. 682.

[24] Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/210-211, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, 1/71.

[25] Kata (إِهَابٍ) bermakna kulit yang belum disamak.

[26] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1650; dan Muslim, no. 366 dengan lafazh,

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ.

"*Jika kulit telah disamak, maka sungguh ia telah suci.*" Dari hadits Ibnu Abbas ﷺ.

[27] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 363 dan Ibnu Majah, no. 3610.

Bab Ketiga

BUANG HAJAT DAN ADAB-ADABNYA

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: Istinja` dan *Istijmar*, dan Menggunakan Salah Satunya Sebagai Ganti yang Lain

Istinja` adalah membersihkan apa yang keluar dari dua jalan (kubul dan dubur) dengan air. *Istijmar* adalah mengusap apa yang keluar dari dua jalan dengan sesuatu yang suci, mubah, dan dapat membersihkan, seperti batu dan yang semisalnya. Menggunakan salah satunya mencukupkan dari yang lainnya, karena hal tersebut dilakukan oleh Nabi ﷺ.

Dari Anas رضي الله عنه, dia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِيْ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.

"*Nabi ﷺ pernah masuk tempat buang hajat, lalu aku dan seorang anak seusiaku membawa wadah kecil dari kulit berisi air dan tongkat pendek, lalu beliau beristinja` dengan air tersebut.*"[28]

Dari Aisyah رضي الله عنها, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ، فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ.

"*Apabila salah seorang dari kalian pergi ke tempat buang hajat, maka hendaknya dia membersihkan diri dengan tiga batu, karena ia sudah cukup baginya.*"[29]

---

[28] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 271. Kata (الْإِدَاوَةُ) bermakna wadah kecil dari kulit.

[29] Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/108 dan ad-Daraquthni, no. 144, beliau berkata,

Dan menggabungkan keduanya lebih utama.

Istijmar dilakukan dengan menggunakan batu atau benda-benda suci yang berfungsi seperti batu, yang membersihkan dan mubah, seperti tisu, kayu, dan lainnya, karena Nabi ber*istijmar* dengan menggunakan batu, maka apa yang berfungsi dapat membersihkan seperti batu disamakan dengan batu. *Istijmar* tidak boleh kurang dari tiga usapan, berdasarkan hadits Salman ﷺ yang berkata,

نَهَانَا -يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ- أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ، وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ عَظْمٍ.

"*Beliau –yakni Nabi ﷺ– melarang kami untuk beristinja` dengan tangan kanan; beristinja` dengan kurang dari tiga batu; dan beristinja` dengan kotoran hewan (yang sudah mengering) atau tulang.*"[30]

Bagian Kedua: Menghadap dan Membelakangi Kiblat Saat Buang Hajat

Tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat di tanah terbuka tanpa penutup (dinding), berdasarkan hadits Abu Ayyub al-Anshari ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا، وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا.

"*Apabila kalian datang ke tempat buang hajat, janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat.*"[31]

Abu Ayyub berkata, "Kami datang ke Syam, lalu kami melihat banyak WC dibangun menghadap ke kiblat, maka kami berpaling dari arah kiblat menghadap ke arah lain, dan memohon ampun kepada Allah."[32]

"Sanadnya shahih."

30 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 262.

31 (Karena posisi Madinah berada di utara kota Makkah, maka Nabi ﷺ memerintahkan saat buang hajat untuk menghadap ke timur atau barat. Ed.).

32 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab al-Wudhu`*, no. 144 dan Muslim, no. 264.

Adapun bila buang hajat dilakukan di dalam bangunan atau antara pelakunya dengan kiblat terdapat sesuatu yang menutupinya, maka hal itu tidak mengapa, berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ,

أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَبُوْلُ فِيْ بَيْتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ.

"*Bahwa dia melihat Rasulullah ﷺ buang air kecil di rumahnya menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah.*"[33]

Dan berdasarkan hadits Marwan al-Ashfar, dia berkata,

[رَأَيْتُ] ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُوْلُ إِلَيْهَا فَقُلْتُ: [يَا] أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هٰذَا؟ قَالَ: بَلَى إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذٰلِكَ فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ.

"*[Aku melihat] Ibnu Umar menambatkan kendaraan untanya menghadap kiblat, kemudian dia duduk kencing menghadap ke arahnya, maka aku bertanya, '[Wahai] Abu Abdurrahman, bukankah ini telah dilarang?' Dia menjawab, 'Ya benar, akan tetapi yang dilarang dari hal tersebut adalah bila (dilakukan) di tempat terbuka, sehingga bila antara dirimu dengan kiblat terdapat sesuatu yang menutupimu, maka tidak mengapa.*"[34]

Yang lebih utama adalah tidak melakukannya sekalipun di dalam ruangan. *Wallahu a'lam.*

Bagian Ketiga: Apa yang Disunnahkan untuk Dilakukan oleh Orang yang Masuk WC

Disunnahkan bagi siapa yang masuk WC untuk mengucapkan,

بِسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

"*Dengan Nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari setan laki-laki dan setan perempuan.*"

---

[33] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 148 dan Muslim, no. 266.

[34] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 11; ad-Daraquthni, no. 158; dan al-Hakim, 1/154, dishahihkan oleh ad-Daraquthni dan al-Hakim, dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Dihasankan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar, al-Hazimi, dan al-Albani. Lihat *Irwa` al-Ghalil*, no. 61.

Kemudian ketika selesai dan keluar mengucapkan,

غُفْرَانَكَ.

"*(Aku mohon) ampunanMu (ya Allah).*"

Mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar, dan hendaknya tidak membuka aurat sehingga dekat dengan lantai (sebelum duduk).

Bila buang hajat dilakukan di tempat terbuka, maka dianjurkan untuk menjauh dan menutupi diri hingga tidak dilihat. Dalil-dalil yang mendasari semua itu adalah hadits Jabir ﷺ, dia berkata,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَأْتِي الْبَرَازَ حَتَّى يَتَغَيَّبَ فَلَا يُرَى.

"*Kami keluar dalam sebuah safar bersama Rasulullah ﷺ, dan beliau tidak datang ke tanah padang pembuangan (untuk buang hajat) sehingga beliau menghilang (bersembunyi) sampai tidak terlihat.*"[35]

Juga hadits Ali ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

سِتْرُ مَا بَيْنَ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِيْ آدَمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُوْلَ: **بِسْمِ اللهِ.**

"*Penutup antara (mata) jin dengan aurat manusia bila dia masuk WC adalah ucapan, 'Bismillah'.*"[36]

Juga hadits Anas ﷺ, dia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: **اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.**

"*Nabi ﷺ apabila akan masuk WC, beliau mengucapkan, 'Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari setan laki-laki dan setan perempuan'.*"[37]

---

35 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2; dan Ibnu Majah, no. 335, dan ini adalah lafazhnya, sanadnya shahih. Lihat *Shahih Ibnu Majah*, 1/60.

36 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 297; dan at-Tirmidzi, no. 606, dihasankan oleh Ahmad Syakir dalam catatan kakinya atas *Sunan at-Tirmidzi.* Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, no. 3611.

37 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 142; dan Muslim, no. 375.

Juga hadits Aisyah ﵂, dia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ: غُفْرَانَكَ.

"*Apabila Nabi ﷺ keluar dari WC, beliau mengucapkan, '(Aku mohon) ampunanMu (ya Allah)'.*"[38]

Juga hadits Ibnu Umar ﵄,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ.

"*Bahwa apabila Nabi ﷺ hendak buang hajat, beliau tidak mengangkat bajunya sampai benar-benar dekat dari tanah (agar tidak terlihat auratnya).*"[39]

Bagian Keempat: Apa yang Haram Dilakukan oleh Orang yang Hendak Buang Hajat

Haram kencing di air yang menggenang, berdasarkan hadits Jabir ﵁, dari Nabi ﷺ,

أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.

"*Bahwa beliau melarang kencing di air yang menggenang.*"[40]

Tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan saat kencing dan tidak pula ber*istinja`* dengannya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِيْنِهِ.

"*Apabila salah seorang dari kalian kencing, janganlah memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dan jangan pula beristinja` dengan tangan kanannya.*"[41]

---

[38] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 17; dan at-Tirmidzi, no. 7 dan beliau berkata, "Hasan *gharib*." Dihasankan oleh al-Albani. Lihat *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, no. 4707.

[39] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 14; dan at-Tirmidzi, no. 14. Dishahihkan oleh al-Albani. Lihat *Shahih al-Jami' ash-Shaghir*, no. 4652.

[40] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh Muslim, no. 281, riwayat senada dari al-Bukhari, no. 239.
Kata (الرَّاكِدُ) "*air menggenang*" adalah air diam yang tidak mengalir.

[41] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 154 dan ini adalah lafazhnya, dan Muslim, no. 267.

Haram buang air besar dan kecil di jalan, di tempat berteduh, di taman umum, di bawah pohon yang berbuah, atau di saluran-saluran air, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Mu'adz ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

اِتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ: اَلْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَالظِّلِّ.

"*Takutlah pada tempat (pemicu) laknat yang tiga: buang hajat di saluran-saluran air, tengah jalan, dan tempat berteduh (di bawah pohon).*"[42]

Dan berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

اِتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ. قَالُوْا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: اَلَّذِيْ يَتَخَلَّى فِيْ طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ فِيْ ظِلِّهِمْ.

"*Takutlah pada dua perbuatan (yang mengundang) laknat.*" *Mereka bertanya, "Apa dua perbuatan laknat tersebut wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang buang hajat di jalan manusia atau di tempat mereka berteduh.*"[43]

Haram juga membaca al-Qur`an (saat buang hajat), begitu juga diharamkan ber*istijmar* dengan kotoran hewan, tulang, atau makanan yang berharga, berdasarkan hadits Jabir ﷺ, dia berkata,

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بِبَعْرٍ.

"*Nabi ﷺ melarang istijmar dengan tulang atau kotoran hewan.*"[44]

Haram buang hajat di pekuburan kaum Muslimin. Nabi ﷺ bersabda,

[لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِيْ بِرِجْلِيْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ] وَمَا أُبَالِيْ أَوَسْطَ الْقُبُوْرِ قَضَيْتُ حَاجَتِيْ أَوْ وَسْطَ السُّوْقِ.

"*[Sungguh aku berjalan di atas bara api atau pedang atau aku menambal*

[42] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 26; dan Ibnu Majah, no. 328, sanadnya hasan. Lihat *Irwa` al-Ghalil*, 1/100.

[43] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 269.

[44] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 263.

sandalku dengan kakiku itu lebih aku sukai daripada aku berjalan di atas kuburan seorang Muslim] dan aku tidak peduli apakah di tengah kubur aku buang hajat atau di tengah pasar (semua sama buruknya)."[45]

Bagian Kelima: Apa yang Makruh Dilakukan Bagi Orang yang Buang Hajat

Makruh menghadap arah berhembusnya angin tanpa penutup saat buang hajat, agar kencingnya tidak berbalik mengenai dirinya. Dan makruh pula berbicara (saat buang hajat),

فَقَدْ مَرَّ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَبُوْلُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.

"*Sungguh saat Nabi ﷺ kencing, seorang laki-laki lewat lalu mengucapkan salam kepada beliau, maka beliau tidak menjawab salamnya.*"[46]

Makruh kencing pada lubang di tanah dan yang sepertinya, berdasarkan hadits Qatadah dari Abdullah bin Sarjis,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ. قِيْلَ لِقَتَادَةَ: فَمَا بَالُ الْجُحْرِ؟ قَالَ: يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ.

"*Bahwa Nabi ﷺ melarang kencing pada lubang.*" *Qatadah ditanya,* "*Ada apa dengan lubang?*" *Dia menjawab,* "*Disebutkan bahwa ia merupakan tempat tinggal jin.*"[47]

Dan juga karena tidak menutup kemungkinan di dalam lubang tersebut ada hewan, sehingga dia menyakitinya, atau itu adalah tempat tinggal jin, sehingga dia menyakiti mereka.

Makruh masuk WC dengan membawa sesuatu yang mengandung dzikir kepada Allah ﷻ, kecuali untuk suatu keperluan, karena,

كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ.

"*Apabila Nabi ﷺ masuk WC, beliau meletakkan cincinnya (yang*

[45] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 1567, dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, 1/102.

[46] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 370.

[47] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 29; dan an-Nasa`i, no. 34. Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *at-Talkhish al-Habir*, 1/106 menukil *tashhih*nya dari Ibnu Khuzaimah dan Ibnu as-Sakan. Syaikh Ibnu Utsaimin berkata, "Minimal status hadits ini hasan." Lihat *asy-Syarh al-Mumti*', 1/95-96.

bertuliskan Muhammad utusan Allah, Ed.)."[48]

Adapun ketika ada hajat dan keperluan darurat, maka tidak mengapa, seperti masuk membawa uang kertas yang tertulis Nama Allah padanya, karena bila ditinggalkan di luar, maka sangat beresiko lupa atau dicuri.

Haram masuk ke WC dengan membawa mushaf al-Qur`an, sama saja, dalam keadaan terlihat atau tersembunyi, karena itu adalah Firman Allah ﷻ yang merupakan kalam yang paling mulia, dan membawanya masuk ke dalam WC mengandung unsur merendahkannya.

Bab Keempat

SIWAK DAN SUNNAH-SUNNAH FITRAH

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Siwak adalah menggunakan ranting kayu siwak atau yang semisalnya pada gigi atau gusi untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel padanya dan menghilangkan bau tak sedap.

Bagian Pertama: Hukum Siwak

Siwak hukumnya disunnahkan pada semua waktu, hingga orang yang sedang berpuasa, tidak mengapa baginya bersiwak pada waktu berpuasa, sama saja, baik di pagi atau sore hari, karena Nabi ﷺ menganjurkannya secara mutlak tanpa membatasinya dengan

[48] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 19; at-Tirmidzi, no. 1746; an-Nasa`i, no. 5228; dan Ibnu Majah, no. 303. Abu Dawud berkata setelah meriwayatkannya, "Ini adalah hadits *munkar*." At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits hasan *gharib*." Hadits tersebut didhaifkan oleh al-Albani. Berpatok pada pendapat bahwa hadits ini dhaif dan tidak layak dijadikan sebagai hujjah dalam masalah ini, maka yang lebih utama dan lebih baik adalah seseorang tidak masuk WC dengan sesuatu yang ada Nama Allah tanpa hajat darurat, demi memuliakan dan menghormati Nama Allah.

4. Shalatnya orang yang sendirian di belakang shaf; tidak sah shalatnya seorang laki-laki yang berdiri sendirian di belakang shaf, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ.

"*Tidak ada shalat bagi orang yang berdiri sendirian di belakang shaf.*"[322]

[Dan berdasarkan riwayat Wabishah ﷺ],

رَأَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيْدَ الصَّلَاةَ.

"*Rasulullah ﷺ pernah melihat seorang laki-laki shalat sendirian di belakang shaf, maka beliau memerintahkannya untuk mengulang shalatnya.*"[323]

Bab Kesembilan

SHALAT ORANG YANG MEMILIKI UDZUR

Orang yang memiliki udzur adalah orang-orang sakit, orang-orang musafir, dan orang-orang takut yang tidak bisa mendirikan shalat sesuai dengan tata cara shalat yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak berudzur. Sungguh Peletak syariat telah memberikan keringanan kepada mereka, sehingga mereka bisa shalat sesuai batas kemampuan mereka. Allah تَعَالَى berfirman,

---

[322] Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/23; dan Ibnu Majah, no. 1003; dihasankan oleh Imam Ahmad, dan sanadnya dishahihkan oleh al-Bushiri dalam *Zawa`id Ibni Majah*; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Ibni Majah*, no. 822.

[323] Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/228; Abu Dawud, no. 682; at-Tirmidzi, no. 230; dan Ibnu Majah, no. 1004, dihasankan oleh at-Tirmidzi, dan dishahihkan oleh Ahmad Syakir dalam *Hawasyi at-Tirmidzi*, 1/448-450, serta dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 191.

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

"*Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan.*" (Al-Hajj: 78).

Allah ﷻ juga berfirman,

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

"*Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Al-Baqarah: 286).

Dan Allah ﷻ juga berfirman,

﴿فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ﴾

"*Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian.*" (At-Taghabun: 16).

Setiap kali ada kesusahan, pasti ada kemudahan.

☞ **Tata cara shalat orang sakit**

Orang sakit adalah orang yang kesehatan jasmaninya terganggu, baik seluruh badannya atau sebagiannya.

Orang yang sakit wajib melaksanakan shalat fardhu dengan berdiri dengan cara apa pun, sekalipun dengan cara membungkuk bagi orang yang punggungnya sakit yang menjadikannya tidak bisa menegakkan punggungnya atau bersandar ke dinding, ke tiang, atau tongkat, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"*Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah apa yang kalian mampu lakukan darinya.*"[324]

Jika tidak mampu berdiri, maka dengan duduk. Jika tidak mampu, maka dengan berbaring miring, berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Imran bin Hushain رضي الله عنه,

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

[324] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 9/117 dan Muslim, no. 1337.

"*Shalatlah dengan berdiri, lalu jika kamu tidak mampu, maka dengan duduk, lalu jika kamu tidak mampu, maka dengan berbaring miring.*"[325]

Jika orang sakit tidak mampu melakukan semua itu, maka dia boleh shalat sesuai dengan keadaannya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ ﴾

"*Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian.*" (At-Taghabun: 16).

Kewajiban shalat tidak gugur dari orang sakit selama akalnya masih bekerja, hingga sekalipun dengan isyarat, karena dia mampu melakukan hal itu disertai dengan niat.

Orang sakit yang shalat dengan duduk memberikan isyarat dalam rukuk dan sujudnya dengan isyarat kepalanya, dan dia menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Lalu jika dia tidak mampu memberikan isyarat dengan kepalanya, maka dengan kedua matanya.

☞ **Shalat musafir, mencakup beberapa pembahasan:**

Pembahasan Pertama: **Mengqashar shalat empat rakaat, mencakup beberapa bagian:**

Bagian Pertama: **Hukum Meng*qashar* Shalat**

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang disyariatkannya meng*qashar* shalat empat rakaat bagi musafir. Dalilnya adalah al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijma'.

Adapun dalil dari al-Quran adalah Firman Allah تَعَالَىٰ,

﴿ وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن يَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْۚ ﴾

"*Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian menqashar shalat (kalian), jika kalian takut diserang orang-orang kafir.*" (An-Nisa`: 101).

[325] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1117.

Bab Kelima

I'TIKAF

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: Definisi I'tikaf dan Hukumnya

Secara bahasa, i'tikaf (اَلْاِعْتِكَافُ) berarti menetapi sesuatu dan menahan diri pada sesuatu. Secara syar'i berarti menetapnya seorang Muslim *mumayyiz* di suatu masjid untuk beribadah kepada Allah ﷻ.

Hukumnya adalah sunnah dan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿١٢٥﴾﴾

"*Sucikanlah rumahKu untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, dan yang rukuk dan yang sujud*." (Al-Baqarah: 125).

Ayat ini merupakan dalil atas pensyariatan i'tikaf yang juga berlaku pada umat-umat terdahulu.

Dan berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ﴾

"*Tetapi jangan kalian campuri mereka, ketika kalian beri'tikaf dalam masjid*." (Al-Baqarah: 187).

Dari Aisyah رضي الله عنها,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ.

"*Bahwa Nabi ﷺ beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari Bulan Ramadhan sampai Allah mewafatkannya*."[569]

[569] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2020 dan Muslim, no. 1172.

Kaum Muslimin telah berijma' atas pensyariatan i'tikaf, dan bahwa hukumnya sunnah, yang mana ia tidak wajib atas seseorang, kecuali bila dia mewajibkannya atas dirinya sendiri, seperti menadzarkannya.

Dengan demikian, anjuran i'tikaf ditetapkan oleh al-Qur`an, as-Sunnah dan ijma'.

Bagian Kedua: Syarat-Syarat I'tikaf

I'tikaf merupakan ibadah yang memiliki syarat-syarat yang tidak sah kecuali dengannya, yaitu:

1. Orang yang beri'tikaf adalah seorang Muslim, *mumayyiz*, dan berakal. I'tikaf orang kafir, orang gila, dan anak-anak yang belum *mumayyiz* tidak sah. Sedangkan kriteria dewasa (*baligh*) dan laki-laki tidak disyaratkan, sehingga i'tikaf anak-anak yang belum dewasa apabila sudah *mumayyiz* sah, demikian juga wanita.

2. Niat, berdasarkan hadits,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

"*Sesungguhnya amal-amal itu hanya tergantung dengan niat-niatnya...*"[570]

Maka, orang yang beri'tikaf berniat untuk berdiam diri di masjid (tempat i'tikafnya) sebagai suatu ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah ﷻ.

3. I'tikaf dilakukan di masjid, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ﴾

"*Ketika kalian beri'tikaf dalam masjid.*" (Al-Baqarah: 187).

Dan berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ yang beliau beri'tikaf di masjid dan tidak pernah dinukil bahwa beliau beri'tikaf di selain masjid.

4. Masjid yang dia gunakan beri'tikaf adalah masjid yang di dalamnya didirikan shalat jamaah. Hal ini disyaratkan apabila waktu i'tikaf diselingi dengan shalat fardhu, dan orang yang beri'tikaf

[570] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907.

termasuk orang yang wajib untuk shalat jamaah. Karena i'tikaf di masjid yang tidak didirikan shalat jamaah akan menjadikan orang yang beri'tikaf meninggalkan shalat jamaah yang wajib atasnya, atau dia harus keluar berulang-ulang dari tempat i'tikafnya setiap saat, padahal ini bertentangan dengan maksud dari i'tikaf.

Adapun untuk wanita, maka i'tikafnya sah dilakukan di setiap masjid, sama saja, baik di dalam masjid itu didirikan shalat jamaah atau tidak. Ini dengan ketentuan selama i'tikafnya tidak menimbulkan fitnah, dan bila i'tikafnya menimbulkan fitnah, maka dilarang.

Yang lebih utama, hendaklah masjid yang digunakan untuk beri'tikaf itu biasa didirikan Shalat Jum'at di dalamnya, namun hal ini bukan merupakan syarat untuk i'tikaf.

5. Suci dari hadas besar, tidak sah i'tikaf orang junub, wanita haid, dan nifas, karena mereka tidak diperbolehkan untuk berdiam diri di masjid.

Adapun puasa, maka ia bukan syarat dalam beri'tikaf, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما,

أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ.

"Bahwa Umar bertanya, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernadzar pada masa jahiliah untuk beri'tikaf satu malam di Masjidil Haram.' Rasulullah menjawab, 'Penuhilah nadzarmu'."[571]

Seandainya puasa merupakan syarat, niscaya i'tikafnya di malam hari tidak sah, karena tidak ada puasa di malam hari. Di samping itu, karena puasa dan i'tikaf merupakan dua ibadah yang terpisah, sehingga keberadaan salah satunya bukan merupakan syarat bagi adanya yang lain.

Bagian Ketiga: Masa I'tikaf, Anjuran-Anjurannya, dan Apa yang Dibolehkan bagi Orang yang Beri'tikaf

1. Masa dan waktu i'tikaf. Berdiam diri di masjid selama beberapa waktu adalah rukun i'tikaf. Jika tidak berdiam diri di masjid,

[571] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2032 dan Muslim, no. 1656.

maka i'tikaf tidak terwujud. Tentang waktu minimal i'tikaf ini terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang benar –*insya Allah*– bahwa waktu i'tikaf tidak memiliki batasan minimal, sehingga i'tikaf sekalipun hanya sebentar tetap sah. Hanya saja yang lebih utama adalah hendaknya i'tikaf tidak kurang dari satu hari atau satu malam, karena tidak ada riwayat yang dinukilkan dari Nabi ﷺ dan seorang sahabat pun yang beri'tikaf kurang dari itu.

Waktu i'tikaf yang paling utama adalah sepuluh hari terakhir dari Bulan Ramadhan, berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنها di atas,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ.

"*Bahwa Nabi ﷺ beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari Bulan Ramadhan sampai Allah mewafatkan beliau.*[572]

Bila beri'tikaf pada selain waktu ini, maka hal itu boleh dilakukan, akan tetapi ia menyelisihi yang utama dan yang afdhal.

Barangsiapa berniat i'tikaf di sepuluh hari terakhir dari Bulan Ramadhan, maka dia Shalat Shubuh pada hari ke-21 di masjid yang dia berniat i'tikaf di dalamnya, kemudian dia memulai i'tikafnya, dan i'tikafnya berakhir dengan terbenamnya matahari di hari terakhir Bulan Ramadhan.

2. Anjuran-anjuran i'tikaf. I'tikaf adalah ibadah yang seorang hamba berkhalwat (menyendiri) dengan Penciptanya dan memutuskan hubungan dengan selainNya. Sehingga orang yang beri'tikaf dianjurkan untuk berkonsentrasi dalam beribadah, memperbanyak shalat, dzikir, doa, membaca al-Qur`an, taubat, istighfar, dan ibadah-ibadah lainnya yang dilakukannya untuk mendekatkan diri kepada Allah تعالى.

3. Apa yang dibolehkan bagi orang yang beri'tikaf. Orang yang beri'tikaf boleh keluar dari masjid untuk suatu hajat yang harus dilakukan, seperti keluar makan dan minum bila tidak ada orang yang mengantarkannya, keluar untuk buang hajat, wudhu karena hadas, dan mandi karena junub.

---

[572] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2020 dan Muslim, no. 1172.

Orang yang beri'tikaf boleh berbincang dengan orang lain dalam perkara yang bermanfaat, dan bertanya tentang keadaan mereka. Adapun perbincangan yang tidak bermanfaat dan tidak ada keperluannya, maka tindakan tersebut bertentangan dengan maksud tujuan i'tikaf. Keluarganya dan kerabatnya boleh mengunjunginya, dan boleh berbicara dengan mereka beberapa saat, serta meninggalkan tempat i'tikaf untuk mengantarkan mereka, berdasarkan hadits Shafiyah رضي الله عنها, dia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُ لَيْلًا فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ، فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِيْ لِيَقْلِبَنِيْ....

"*Rasulullah ﷺ sedang beri'tikaf, lalu aku mengunjunginya pada malam hari, aku berbicara dengan beliau, kemudian aku berdiri untuk pulang, maka beliau berdiri bersamaku untuk mengantarkanku....*"[573]

Makna لِيَقْلِبَنِيْ yaitu untuk mengantarkanku ke rumahku.

Orang yang beri'tikaf boleh makan, minum, dan tidur di masjid dengan tetap menjaga kebersihan masjid.

Bagian Keempat: **Pembatal I'tikaf**

I'tikaf batal dengan sebab beberapa hal berikut:

1. Keluar dari masjid tanpa keperluan dengan sengaja, sekalipun durasi keluarnya tidak lama, berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنها,

وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا.

"*Nabi ﷺ tidak masuk rumah kecuali untuk suatu keperluan apabila beliau beri'tikaf.*"[574]

Dan karena tindakan keluar berarti melewatkan berdiam diri di masjid, padahal ini adalah rukun i'tikaf.

2. Hubungan intim suami-istri, sekalipun hal itu pada malam hari atau dilakukan di luar masjid, berdasarkan Firman Allah تعالى,

﴿ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ ﴾

[573] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2035 dan Muslim, no. 2175.
[574] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2029.

"*Tetapi jangan kalian campuri mereka, ketika kalian beri'tikaf dalam masjid*." (Al-Baqarah: 187).

Dan yang sama hukumnya dengan hubungan suami-istri adalah mengeluarkan air mani dengan syahwat, misalnya dengan onani atau mencumbu istri (tanpa melakukan hubungan suami-istri, pen.).

3. Hilang akal, i'tikaf seseorang batal disebabkan gila dan mabuk, karena orang gila dan mabuk statusnya keluar dari ahli ibadah.

4. Haid dan nifas, karena keduanya tidak boleh berdiam diri di masjid.

5. Murtad, karena ia meniadakan ibadah, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾

"*Jika engkau benar-benar mempersekutukan (Allah), niscaya amalmu benar-benar gugur (terhapus)*." (Az-Zumar: 65).

DARUL HAQ

Bagian Ketiga: Menetapkan Persusuan

Menetapkan persusuan cukup dengan kesaksian seorang wanita yang diterima dan dikenal jujur, dia bersaksi dengan itu atas dirinya atau atas orang lain bahwa dia menyusui anak dalam masa dua tahun sebanyak lima kali susuan atau lebih, hal ini berdasarkan hadits Uqbah bin al-Harits ﷺ, dia berkata,

تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّيْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: وَكَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ، دَعْهَا عَنْكَ. أَوْ نَحْوَهُ.

"Aku menikahi seorang wanita, lalu seorang wanita (lain) datang lalu berkata, 'Sesungguhnya aku pernah menyusui kalian berdua.' Maka aku datang kepada Nabi ﷺ lalu beliau bersabda, 'Bagaimana sementara sudah dikatakan? Berpisahlah darinya.' Atau Nabi mengucapkan yang semakna dengannya."[847]

Karena ini adalah persaksian yang berkaitan dengan aurat wanita, maka persaksian kaum wanita sendirian bisa diterima tanpa saksi lelaki, seperti saksi kelahiran.

Bab Kesepuluh

HADHANAH (PENGASUHAN ANAK) DAN HUKUM-HUKUMNYA

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian pertama: Definisi *Hadhanah*, Hukum dan Siapa yang Berhak?

☞ **Definisi *hadhanah***

Secara bahasa, *hadhanah* (اَلْحَضَانَةُ) adalah mendidik dan mengurus

[847] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2660.

anak-anak. Ia diambil dari kata (اَلْحِضْنُ) yang bermakna di sisi, karena pendidik dan pengurus merapatkan anak-anak di sisinya. Kata (اَلْحَاضِنُ) dan (اَلْحَاضِنَةُ) adalah laki-laki atau perempuan yang diserahi (hak asuh) untuk menjaga dan mengurusi anak.

Secara syariat, *hadhanah* adalah menjaga anak-anak yang belum bisa membedakan (*tamyiz*) dan belum mandiri, serta mendidiknya dengan pendidikan yang memperbaiki jasmani dan rohaninya, serta menjaganya dari apa yang berbahaya baginya.

☞ Hukum *hadhanah*

Ia wajib atas pemegang hak *hadhanah* bila tidak ada yang lain, atau ada namun yang diasuh tidak menerima orang lain, karena mungkin dia akan celaka atau ditimpa mudarat karena tidak dijaga, maka dia harus dijaga agar tidak celaka. Bila pengasuh berjumlah banyak, maka hukumnya menjadi wajib kifayah.

Siapa yang berhak memegang *hadhanah*?

Hadhanah diberikan kepada kaum wanita dan kaum laki-laki yang berhak atasnya, hanya saja kaum wanita didahulukan dalam *hadhanah* ini atas kaum laki-laki, karena mereka lebih penyayang dan lebih lembut terhadap anak-anak. Bila kaum wanita tidak berhak atas *hadhanah*, maka hak ini dikembalikan kepada kaum laki-laki, karena mereka lebih mampu menjaga, melindungi, dan mewujudkan kebaikan anak-anak.

Hadhanah anak adalah hak kedua orangtuanya manakala pernikahan di antara keduanya masih tegak, namun bila keduanya berpisah, maka *hadhanah* jatuh ke tangan ibu selama dia belum menikah dengan laki-laki yang asing bagi si anak, berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada wanita yang ditalak suaminya sementara suaminya hendak mengambil anaknya darinya,

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِيْ.

"*Kamu (wahai ibu) lebih berhak dengan anak tersebut selama kamu belum menikah lagi.*"[848]

[848] Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/182; Abu Dawud, no. 2276; dan al-Hakim, 2/207 beliau menshahihkannya, dan adz-Dzahabi menyetujuinya. Dihasankan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 2187.

Konsekuensi *hadhanah* adalah menjaga anak yang diasuh, mencegah dari apa yang membahayakannya, mendidiknya sampai dewasa, melakukan hal-hal yang merupakan kebaikan baginya, berupa mengurusi makanan, minuman, mandi, kebersihannya lahir dan batin, memperhatikan tidur dan bangunnya, dan mengurusi semua keperluan dan keinginannya.

Bagian Kedua: Syarat-Syarat Pengasuh dan Penghalang-Penghalang *Hadhanah*

1. Islam, tidak ada hak *hadhanah* bagi orang kafir atas Muslim, karena orang kafir tidak memiliki kekuasaan atas Muslim, di samping itu dikhawatirkan anak yang diasuh akan terfitnah pada agamanya, dan pengasuh mengajaknya untuk keluar dari Islam kepada kekufuran.

2. Baligh dan berakal, tidak ada hak *hadhanah* untuk anak-anak, orang gila dan orang yang lemah akal, karena mereka tidak mampu mengurus diri mereka sendiri, dan mereka masih membutuhkan orang lain untuk mengurusi mereka.

3. Amanah dalam agama dan menjaga diri, tidak ada hak *hadhanah* bagi pengkhianat dan orang fasik, karena orang ini tidak bisa dipercaya. Hidupnya anak-anak bersama mereka berdampak buruk pada diri dan hartanya.

4. Mampu mengurusi kebutuhan anak, baik jasmani dan materi, tidak ada hak *hadhanah* bagi orang lemah karena sudah lanjut usia atau penderita cacat fisik seperti tuli dan buta, tidak ada hak *hadhanah* bagi orang fakir yang sangat fakir atau sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang banyak yang mengakibatkan anak yang diasuh terlantar dan tidak terurus.

5. Pengasuh bebas dari penyakit menular seperti kusta dan lainnya.

6. Pengasuh adalah orang yang bertindak lurus (normal), tidak ada hak *hadhanah* bagi orang yang bertindak bodoh dan penghambur harta, agar dia tidak menghabiskan harta anak yang diasuh.

7. Pengasuh adalah orang merdeka, tidak ada hak *hadhanah* bagi hamba sahaya, karena *hadhanah* adalah penguasaan, dan budak

itu bukanlah pemilik kekuasaan.

Syarat-syarat ini berlaku umum bagi laki-laki dan wanita, dan untuk wanita ada tambahan syarat lain, yaitu hendaknya tidak menikah dengan laki-laki asing dari anak yang diasuh, karena dalam kondisi ini dia akan sibuk dengan hak suaminya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِيْ.

"*Kamu (wahai istri) lebih berhak dengan anak tersebut selama kamu belum menikah lagi.*"[849]

Hadhanah gugur dengan adanya penghalang dari penghalang-penghalang di atas atau tidak terpenuhinya salah satu syarat dari syarat-syarat di atas.

Bagian Ketiga: Di Antara Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan *Hadhanah*

1. Bila salah satu dari kedua orangtua anak yang diasuh melakukan safar panjang dan tujuannya bukan menyakiti (pihak lain) dan keadaan jalan aman, maka bapak lebih berhak atas *hadhanah*, sama saja apakah dia musafir atau mukim, karena dialah yang bertugas mendidik anak dan menjaganya, bila dia jauh maka anak akan terlantar.

2. Bila safar hanya ke kota yang dekat, tidak mencapai jarak *qashar* maka *hadhanah* untuk ibu, baik dia musafir atau mukim, karena ibu lebih sayang, sementara bapak masih tetap bisa memantau dan mengawasinya.

Namun bila safarnya panjang dan untuk sebuah hajat, sementara keadaan jalannya pun tidak aman, maka *hadhanah* untuk yang tinggal dari keduanya.

3. *Hadhanah* selesai saat umur tujuh tahun, setelah itu anak laki-laki diminta memilih di antara bapak-ibunya, lalu dia diasuh oleh pihak yang dia pilih, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

يَا غُلَامُ، هٰذَا أَبُوْكَ وَهٰذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ

[849] *Takhrij*nya telah dibahas pada pembahasan sebelumnya.

فَانْطَلَقَتْ بِهِ.

"Wahai anak kecil, ini bapakmu dan ini ibumu, peganglah tangan siapa yang kamu inginkan." Lalu dia memegang tangan ibunya, maka sang ibu membawanya pergi.[850]

Keputusan memberikan pilihan ini juga ditetapkan oleh Umar bin al-Khaththab dan Ali bin Abi Thalib ﷺ. Namun yang diberi pilihan adalah anak yang berakal dan bapak-ibunya sama-sama kapabel untuk mengasuh. Pemilihan tersebut diikat dengan umur tujuh tahun, karena pada umur inilah syariat memerintahkan bapak-ibu agar memerintahkannya untuk shalat. Bila anak tersebut memilih bapaknya, maka dia bersamanya siang dan malam agar bapak bisa mendidiknya dan mengajarinya, namun bapak tidak boleh melarangnya untuk mengunjungi ibunya. Bila anak tersebut memilih ibunya, maka dia bersamanya di malam hari, sedangkan di siang hari bersama bapaknya, agar sang bapak bisa mendidik dan mengajarinya, karena siang adalah waktu bekerja dan berkarya, serta memenuhi kebutuhannya.

Adapun anak perempuan, bila dia sudah mencapai umur tujuh tahun, maka dia bersama bapaknya, karena bapak lebih bisa menjaganya, dan dia adalah wali yang paling berhak daripada selainnya, dan saat itu sang anak sudah mendekati usia menikah. Bapak adalah walinya dan anak ini dilamar kepada bapaknya. Bapak paling mengetahui orang yang hendak menikahinya yang se*kufu`* (setara) dengan anaknya. Ibunya tidak boleh dilarang untuk mengunjunginya manakala tidak ada hal yang dikhawatirkan darinya seperti menularkan kerusakan atau selainnya. Bila sang bapak tidak mampu menjaganya karena sibuk atau berusia lanjut atau sakit atau agamanya minim, sementara ibu lebih mampu dan lebih layak, maka dia lebih berhak.

Demikian juga bila bapak menikah lagi, lalu dia menyerahkannya pada istri (baru)nya, namun istri ini menyakiti (anak)nya dan tidak memperhatikan hak-haknya, maka sang ibu lebih berhak (atas

[850] Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/246; Abu Dawud, no. 2277; at-Tirmidzi, no. 1375 dan beliau berkata, "Hadits hasan"; Al-Hakim, 4/97 dan beliau menshahihkannya, dan adz-Dzahabi menyetujuinya. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 2192.

anak tersebut).

Upah *hadhanah* (mengasuh anak), sama saja, baik sang pengasuh itu ibu atau lainnya, adalah diambil dari harta anak yang diasuh bila dia mempunyai harta atau harta walinya dan siapa yang wajib menafkahinya bila dia tidak memiliki harta.

Bab Kesebelas

NAFKAH

Bab ini terdiri dari dua bagian:

Bagian Pertama: Definisi Nafkah dan Macam-Macamnya

☞ **Definisi nafkah**

Secara bahasa, nafkah (اَلنَّفَقَةُ) diambil dari *al-Infaq* (اَلْإِنْفَاقُ). Aslinya bermakna mengeluarkan dan menghabiskan, namun infak hanya dipakai untuk kebaikan.

Secara syariat, nafkah berarti mencukupi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara baik, mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang mengikutinya.

Macam-macam nafkah:

1. Nafkah seseorang atas dirinya sendiri.
2. Nafkah seseorang kepada pokok nasabnya.
3. Nafkah seseorang kepada cabang nasabnya.
4. Nafkah seseorang kepada istrinya.

Pertama: Nafkah seseorang atas dirinya sendiri. Wajib atas seseorang dalam berinfak untuk memulai kepada dirinya sendiri bila

dia mampu berdasarkan hadits Jabir ﷺ, dia berkata, seorang laki-laki dari Bani Udzrah memerdekakan hamba sahayanya sesudah matinya[851], lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِيْ قَرَابَتِكَ....

"*Mulailah dengan dirimu dan bersedekahlah atas jiwamu, lalu bila masih ada sisa, maka kepada keluargamu, lalu bila masih ada sisa, maka untuk kerabatmu...*"[852]

Kedua: Nafkah seseorang kepada cabang nasabnya (keturunannya). Wajib atas bapak dan (jalur) ke atas (yakni kakek dan seterusnya) menafkahi anaknya dan (jalur) ke bawah (yakni cucu dan seterusnya), berdasarkan Firman Allah تَعَالَى,

﴿وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾

"*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.*" (Al-Baqarah: 233).

Ayat ini mewajibkan kepada bapak untuk memberi nafkah penyusuan anaknya, berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنها bahwa Hindun binti Utbah berkata,

يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِيْنِيْ مَا يَكْفِيْنِيْ وَوَلَدِيْ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

"*Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir, dia tidak memberiku nafkah yang cukup bagiku dan anakku, kecuali nafkah yang aku ambil darinya dalam keadaan dia tidak tahu.*" *Maka Rasulullah menjawab, "Ambillah dengan cara baik apa yang cukup untuk dirimu dan anakmu.*"[853]

---

[851] Yaitu mensyaratkan kemerdekaan sang hamba dengan kematian tuannya seraya berkata, "Kamu merdeka pada hari ketika saya meninggal".

[852] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 997.

[853] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2211 dan Muslim, no. 1714.

Ketiga: Nafkah seseorang kepada pokok nasabnya (orangtuanya). Nafkah kedua orangtua wajib atas anak-anak mereka, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ﴾

"*Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.*" (Luqman: 15)

Dan FirmanNya تعالى,

﴿وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ﴾

"*Dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orangtua.*" (Al-Isra`: 23).

Termasuk berbuat baik adalah dengan menafkahi mereka, bahkan hal itu termasuk perbuatan baik yang paling besar terhadap keduanya, berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنها, bahwa dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ.

"*Sesungguhnya nafkah terbaik yang dimakan seseorang adalah nafkah dari hasil usahanya, dan anaknya termasuk hasil usahanya.*"[854]

Juga berdasarkan hadits Abdullah bin Amr bin al-Ash رضي الله عنهما bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوْا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ.

"*Kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Sesungguhnya anak-anak kalian termasuk usaha kalian yang paling baik, maka makanlah dari usaha anak-anakmu.*"[855]

Keempat: Nafkah seseorang kepada istrinya. Nafkah istri wajib atas suami berdasarkan Firman Allah تعالى,

﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ

854 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1358; Abu Dawud, no. 3528; an-Nasa`i, 7/241; dan Ibnu Majah, no. 2137; dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa`i*, no. 4144.

855 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3530 dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 838.

أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ ﴾

"*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*" (An-Nisa`: 34).

Dan berdasarkan hadits Jabir ﷺ dalam khutbah Nabi ﷺ ketika Haji Wada',

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ.

"*Hak para istri atas kalian adalah kalian memberikan nafkah dan pakaian untuk mereka dengan cara yang baik.*"[856]

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ pada hadits Jabir di atas,

فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ.

"*Bila masih ada sisanya maka untuk istrimu.*"

Juga berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنها di atas, yaitu sabda Nabi ﷺ kepada Hindun رضي الله عنها,

خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

"*Ambillah dengan cara baik apa yang cukup untuk dirimu dan anakmu.*"

Suami wajib menafkahi istri, mencakup makanan, tempat tinggal, pakaian dan hal-hal yang layak baginya. Nafkah ini wajib untuk istri yang masih terikat pernikahan dengannya, termasuk istri dalam talak *raj'i* selama masih dalam masa *iddah*. Adapun istri yang ditalak dengan talak *ba`in*, maka tidak ada hak nafkah baginya dan tidak ada tempat tinggal kecuali bila dia hamil, maka dia mendapatkan nafkah berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ ﴾

"*Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan.*"

[856] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1218.

(Ath-Thalaq: 6).

Bagian Kedua: Nafkah Hamba Sahaya dan Hewan

Pertama: Nafkah hamba sahaya. Hukumnya, wajib atas majikan menafkahi hamba sahayanya, mencakup makanan, pakaian dan tempat tinggal dengan cara yang baik, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيٓ أَزْوَٰجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ﴾

"*Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki.*" (Al-Ahzab: 50)

Dan sabda Nabi ﷺ,

لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ.

"*Hamba sahaya mempunyai hak makan dan pakaian.*"[857]

Wajib memperlakukan hamba sahaya dengan lemah lembut dan mempekerjakan mereka sebatas kemampuan mereka, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

وَلَا تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَأَعِيْنُوْهُمْ.

"*Jangan membebani mereka apa yang tidak mereka sanggupi, lalu bila kalian membebani mereka, maka bantulah mereka.*"[858]

☞ Menikahkan hamba sahaya

Bila hamba sahaya laki-laki meminta kepada majikannya untuk menikahkannya, maka hendaklah majikannya menikahkannya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ﴾

"*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.*" (An-Nur: 32),

[857] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1662.
[858] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1661.

karena (bila dia tidak dinikahkan oleh tuannya) maka dikhawatirkan terjatuh ke dalam dosa perbuatan keji, jika dia membiarkan kehormatan budaknya (ternoda). Bila hamba sahaya perempuan meminta menikah, maka majikannya memberinya pilihan antara menggaulinya atau menikahkannya atau menjualnya untuk menghilangkan bahaya darinya.

☞ Nafkah hewan

Pemilik hewan wajib menafkahi peliharaannya, makan dan minumnya, mengurusi keperluannya, dan memeliharanya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

دَخَلَتِ امْرَأَةُ النَّارَ فِيْ هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزْلًا.

"*Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang diikatnya, dia tidak memberinya makan dan dia tidak pula melepaskannya sehingga ia bisa makan serangga tanah, sampai akhirnya ia mati dalam keadaan kurus (karena kelaparan).*"[859]

Hadits ini menunjukkan diwajibkannya menafkahi hewan yang dimiliki, karena masuknya wanita ini ke neraka disebabkan dia tidak menafkahi kucing, demikian pula hewan-hewan piaraan lainnya. Bila pemiliknya tidak mampu memberikan nafkah kepadanya, maka dia dipaksa menjualnya atau menyewakannya atau menyembelihnya bila hewan tersebut bisa dimakan, karena keberadaan hewan di tangan pemiliknya yang tidak menafkahinya adalah kezhaliman yang wajib dihilangkan.



[859] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 2619.

13. Kitab Makanan, Sembelihan, dan Hewan Buruan

Bab Pertama

MAKANAN

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

***Bagian Pertama:* Definisi dan Hukum Dasarnya**

☞ **Definisi makanan**

Makanan (اَلطَّعَامُ) bentuk jamaknya (اَلْأَطْعِمَةُ), yaitu sesuatu yang dimakan atau diminum oleh manusia, berupa makanan pokok dan lainnya.

☞ **Hukum dasar makanan**

Kaidah syar'i dalam mengetahui makanan halal dan makanan haram bertolak dari Firman Allah تَعَالَىٰ,

﴿ قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾ ﴾

"Katakanlah, 'Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor atau hewan (yang disembelih) yang dinyatakan untuk selain Allah. Tetapi, barangsiapa

terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'." (Al-An'am: 145)

Juga Firman Allah ﷻ,

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ﴾

"*Dan Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.*" (Al-A'raf: 157).

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزۡقِۚ﴾

"*Katakanlah (wahai Muhammad), 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkanNya untuk hamba-hambaNya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rizki yang baik-baik?*'" (Al-A'raf: 32).

Yang dimaksud dengan اَلطَّيِّبَاتُ adalah apa yang dianggap baik dan diinginkan oleh jiwa, karena makanan adalah apa yang dikonsumsi oleh manusia, maka dampaknya terlihat pada perangainya. Makanan yang baik, dampaknya juga akan baik, sedangkan makanan yang buruk, dampaknya juga akan buruk. Oleh karena itu, Allah menghalalkan makanan yang baik dan mengharamkan yang buruk.

Pada asalnya, (semua) makanan adalah halal, kecuali sesuatu yang Allah haramkan. Oleh karena itu, Allah تَعَالَىٰ berfirman,

﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِۗ﴾

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kalian apa yang diharamkan olehNya bagi kalian kecuali apa yang kalian terpaksa memakannya.*" (Al-An'am: 119).

Perincian ini hadir dengan mengandung tiga perkara:

- Makanan yang ditetapkan kehalalannya,
- Makanan yang ditetapkan keharamannya,
- Dan makanan yang didiamkan ketetapannya oleh Peletak syariat.

Nabi ﷺ telah menjelaskannya dalam sabda beliau,

إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوْهَا، وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ، فَلَا تَبْحَثُوْا عَنْهَا.

"*Sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya, dan meletakkan batasan-batasan, maka janganlah kalian melanggarnya, serta mengharamkan perkara-perkara yang haram, maka janganlah kalian melanggarnya, dan Dia mendiamkan beberapa perkara (yakni, Dia tidak menetapkan hukumnya) sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena lupa, maka janganlah kalian menggali secara mendalam tentangnya.*"[962]

Bagian Kedua: Makanan yang Ditetapkan Halal dan Mubah oleh Peletak Syariat

Dasar dan kaidah dalam hal ini adalah bahwa semua makanan yang suci lagi tidak membahayakan adalah mubah. Makanan mubah terbagi menjadi dua macam: hewani dan nabati, seperti biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Makanan hewani terbagi menjadi dua: hewan darat dan hewan laut.

Pertama: Hewan laut. Semua hewan yang tidak dapat hidup kecuali di laut, seperti ikan dengan berbagai macamnya yang berbeda-beda, demikian juga hewan laut lainnya, [semuanya halal], kecuali hewan laut yang beracun, maka itu haram karena membahayakan. Demikian juga dari hewan laut ada yang haram yaitu yang buruk dan menjijikkan seperti kodok, di samping ada larangan membunuhnya, dan seperti buaya karena ia buruk, di samping ia memiliki taring yang digunakan memburu mangsanya, berdasarkan keumuman Firman Allah تعالى,

﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ ﴾

"*Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.*" (Al-A'raf: 157).

[962] Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dalam *Sunan*nya, 4/184 dan al-Baihaqi, 10/12, dihasankan oleh an-Nawawi sebagaimana yang dinukil oleh Syaikh al-Fauzan darinya dalam *al-Mulakhkhas al-Fiqhi*, 2/460.

Boleh makan hewan laut, baik yang menangkapnya adalah seorang Muslim atau non Muslim, sama saja, baik memiliki kesamaan dengan hewan yang boleh dimakan di darat atau tidak. Hewan laut tidak memerlukan sembelihan, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾

"*Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kalian, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan.*" (Al-Ma`idah: 96).

Ibnu Abbas berkata,

أَلَا إِنَّ صَيْدَهُ مَا صِيْدَ، وَطَعَامُهُ مَا لَفَظَ الْبَحْرُ.

"*Ketahuilah, sesungguhnya buruan laut adalah hewan laut yang diburu dan makanan laut adalah hewan yang dimuntahkan oleh laut.*"[963]

Dan berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, dia berkata,

سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا. أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

"*Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami naik perahu, dan kami membawa air sedikit, sehingga bila kami menggunakannya berwudhu, maka kami haus, apakah kami boleh berwudhu dengan air laut?' Rasulullah ﷺ menjawab, "Laut itu suci (dan menyucikan) airnya dan halal bangkainya.*"[964]

***Kedua*: Hewan darat.** Yang halal dari hewan darat yang ditetapkan dengan nash, dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Hewan ternak, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَٱلْأَنْعَٰمَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَٰفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝٥﴾

[963] Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, 4/270. Lihat *Tafsir Ibnu Katsir*, 3/189 di ayat di atas.

[964] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1/64; an-Nasa`i, no. 59; Ibnu Majah, no. 386; at-Tirmidzi, no. 69, dan beliau berkata, "Hasan shahih"; Malik dalam *al-Muwaththa`* hal. 20; al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, 1/140; dan lainnya. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan an-Nasa`i*, no. 58.

"*Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kalian; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kalian makan.*" (An-Nahl: 5).

Firman Allah ﷻ,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١﴾

"*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagi kalian binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada kalian. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kalian sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya.*" (Al-Ma`idah: 1).

Dan yang dimaksud dengan hewan ternak adalah unta, sapi, dan kambing.

2. Kuda, berdasarkan hadits Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما, dia berkata,

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِيْ لُحُوْمِ الْخَيْلِ.

"*Nabi ﷺ melarang (untuk makan) daging keledai pada perang Khaibar dan membolehkan daging kuda.*"[965]

3. Biawak padang pasir (dhab), berdasarkan hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dia berkata,

أُكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

"*Dhab (biawak padang pasir) dimakan (oleh para sahabat) di atas meja makan Rasulullah ﷺ.*"[966]

Nabi ﷺ bersabda,

كُلُوْا فَإِنَّهُ حَلَالٌ وَلٰكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِيْ.

"*Silakan kalian makan, karena sesungguhnya itu halal, akan tetapi itu bukan makananku.*"[967]

---

965 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5520 dan Muslim, no. 1941.
966 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5217 dan Muslim, no. 1945.
967 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 7267 dan Muslim, no. 1944.

4. Keledai liar, berbeda dengan keledai jinak, berdasarkan hadits Abu Qatadah ﷺ bahwa dia melihat keledai liar, maka dia membidiknya dan menyembelihnya, lalu Nabi ﷺ bertanya,

هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: مَعَنَا رِجْلُهُ، فَأَخَذَهَا، فَأَكَلَهَا.

"*Apakah kalian masih memiliki sedikit dagingnya?*" *Dia menjawab,* "*Kami memiliki kakinya.*" *Maka Nabi ﷺ mengambilnya kemudian memakannya.*[968]

5. Kelinci, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Anas ﷺ,

أَنَّهُ أَخَذَ أَرْنَبًا، فَذَبَحَهَا أَبُوْ طَلْحَةَ، وَبَعَثَ بِوَرِكِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَبِلَهُ.

"*Bahwa dia menangkap seekor kelinci lalu Abu Thalhah menyembelihnya, dan dia mengirimkan pahanya kepada Nabi ﷺ maka beliau menerimanya.*"[969]

6. Hyena, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir ﷺ, dia berkata,

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّبُعِ، فَقَالَ: هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيْهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ.

"*Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hyena. Beliau menjawab,* '*Ia adalah hewan buruan, dan diharuskan (membayar dam) padanya dengan seekor domba, apabila seorang yang sedang berihram memburunya*'."[970]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Mengenai kehalalan hyena, banyak hadits yang tidak bermasalah (*la ba'sa bihi*)."[971]

7. Ayam, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Musa ﷺ, dia berkata,

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ.

---

968 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6/222 dan Muslim, no. 1196.

969 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6/231 dan Muslim, no. 1953.

970 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3801; at-Tirmidzi, 4/222 dan beliau berkata, "Hasan shahih"; Ibnu Majah, no. 3085; dan an-Nasa`i, no. 4334; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Ibnu Majah*, no. 2522.

971 *Fath al-Bari*, karya Ibnu Hajar, 9/574.

"*Aku melihat Rasulullah ﷺ makan daging ayam.*"[972]

Angsa dan bebek dihukumi sama dengan ayam, karena keduanya termasuk yang baik-baik, yang tercakup ke dalam Firman Allah ﷻ,

﴿ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ﴾

"*Dihalalkan bagi kalian yang baik-baik.*" (Al-Ma`idah: 4).

8. Belalang, berdasarkan hadits Abdullah bin Abi Aufa ﷺ, dia berkata,

غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سِتًّا، كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ.

"*Kami berperang bersama Nabi ﷺ tujuh atau enam kali, kami makan belalang bersama beliau.*"[973]

Bagian Ketiga: Makanan yang Ditetapkan Haram oleh Peletak Syariat

☞ Dasar hukum untuk makanan yang haram

Semua makanan yang najis, menjijikkan, dan memudaratkan tidak boleh dimakan, di antaranya sebagai berikut:

1. Makanan-makanan yang haram dalam Kitab Allah terbatas pada sepuluh jenis, termaktub dalam Firman Allah ﷻ,

﴿ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ ﴾

"*Diharamkan bagi kalian (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan hewan (yang disembelih) yang dinyatakan untuk selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kalian sembelih dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala.*" (Al-Ma`idah: 3).

- **Bangkai:** Hewan yang mati secara alami (dengan sendirinya) tanpa penyembelihan syar'i. Bangkai diharamkan karena

[972] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5517 dan Muslim, no. 1649.
[973] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5495 dan Muslim, no. 1952.

mengandung bahaya akibat dari darah yang tertahan (di dalam tubuhnya) dan merupakan makanan yang buruk untuk dikonsumsi, namun bagi orang yang terpaksa boleh memakannya sebatas kebutuhan. Dari bangkai ini dikecualikan dua hewan, yaitu bangkai ikan dan belalang, keduanya halal.

- **Darah:** Maksudnya darah yang mengalir, haram berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾

"*Atau darah yang mengalir*." (Al-An'am: 145).

Adapun darah yang tersisa pada sela-sela daging dan pembuluh darah sesudah penyembelihan, hukumnya mubah. Demikian juga darah yang dihalalkan oleh syariat, seperti hati dan limpa.

- **Babi:** Haram, karena kotor, dan makan di atas kotoran serta karena bahayanya yang besar. Allah تَعَالَىٰ menggabungkan tiga makanan ini pada FirmanNya,

﴿إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾

"*Kecuali makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya ia kotor, atau binatang sembelihan untuk berhala (fisq) yang disembelih atas nama selain Allah.*" (Al-An'am: 145).

- **Hewan yang disembelih karena selain Allah,** yakni disembelih atas nama selain Allah, ini haram, karena mengandung kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid, karena menyembelih adalah ibadah, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, sebagaimana Allah تَعَالَىٰ berfirman,

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۝٢﴾

"*Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah.*" (Al-Kautsar: 2).

- **Hewan yang tercekik yaitu hewan yang dicekik hingga mati, baik sengaja atau tidak.**
- **Hewan yang terhantam dengan tongkat atau sesuatu yang berat sehingga mati.**
- **Hewan yang jatuh dari tempat tinggi lalu mati.**
- **Hewan yang ditanduk hewan lainnya lalu mati.**
- **Hewan yang dimangsa binatang buas,** yaitu hewan yang diterkam oleh singa, macan, serigala, anjing, lalu binatang tersebut memakan sebagian darinya, lalu ia mati karenanya. Bila kelima hewan ini ditemukan masih dalam keadaan hidup lalu disembelih, maka halal dimakan, berdasarkan Firman Allah ﷻ dalam ayat yang sama,

﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾

"*Kecuali yang sempat kalian menyembelihnya.*" (Al-Ma`idah: 3).

- **Hewan yang disembelih atas nama berhala,** yaitu batu yang dahulu dipancangkan di sekitar Ka'bah, yang orang-orang jahiliah menyembelih di sisinya, maka hewan sembelihan ini tidak halal untuk dimakan, karena hal itu termasuk kesyirikan yang diharamkan Allah, seperti apa yang disembelih karena selain Allah.

2. Makanan yang membahayakan, seperti racun, khamar dan minuman-minuman yang memabukkan lainnya dan melemahkan tubuh, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

"*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.*" (Al-Baqarah: 195).

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾

"*Dan janganlah kamu membunuh dirimu.*" (An-Nisa`: 29).

3. Bagian tubuh yang diambil dari hewan hidup, berdasarkan hadits Abu Waqid al-Laitsi ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ.

"*Bagian tubuh yang dipotong dari hewan ternak sedangkan ia masih hidup, maka itu adalah bangkai.*"[974]

4. Binatang buas, yaitu binatang yang memangsa dengan gigi taringnya dari jenis binatang darat, seperti singa, serigala, macan, dan anjing, berdasarkan hadits Abu Tsa'labah al-Khusyani ﷺ, dia berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

"*Rasulullah ﷺ melarang (untuk memakan) semua binatang buas yang bertaring.*"[975]

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ.

"*Semua binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram.*"[976]

5. Burung pemangsa, yaitu yang memangsa dengan cakarnya, seperti elang, rajawali, garuda, gagak, burung hantu, berdasarkan hadits Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِنَ الطُّيُوْرِ.

"*Rasulullah ﷺ melarang (untuk memakan) segala binatang buas yang bertaring dan segala burung yang bercakar.*"[977]

---

974 Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/218; Abu Dawud, no. 2858; at-Tirmidzi, no. 1480. Beliau dan lainnya menghasankannya. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahih at-Tirmidzi*, no. 1197.

975 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5530 dan Muslim, no. 1932.

976 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1933.

977 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1934. Kata (اَلْمِخْلَبُ) untuk burung dan hewan buas, sedangkan kata (اَلظُّفْرُ) "kuku" untuk manusia, karena burung mencakar kulit

6. Burung yang memakan bangkai, seperti burung nasar, burung hering, dan burung gagak, karena makanannya yang buruk.

7. Hewan yang dianjurkan untuk dibunuh adalah haram (dimakan), seperti ular, kalajengking, tikus, dan elang, berdasarkan hadits Aisyah ﵂ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: اَلْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ.

"*Ada lima hewan, semuanya adalah fasiq (yang boleh) dibunuh di daerah haram, yaitu gagak, elang, kalajengking, tikus dan anjing galak.*"[978]

Karena semua hewan ini buruk dan menjijikkan.

8. Keledai jinak, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Jabir ﵁,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.

"*Bahwa Nabi ﷺ melarang (untuk memakan) daging keledai jinak pada perang Khaibar.*"[979]

9. Makanan yang menjijikkan, seperti tikus, ular, lalat, kumbang besar, dan lebah, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ﴾

"*Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.*" (Al-A'raf: 157).

10. *Jallalah,* yaitu hewan yang kebanyakan makanannya adalah najis, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ﵄, dia berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ.

"*Rasulullah ﷺ melarang untuk memakan jallalah.*"[980]

---

dengan cakarnya.

978 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1829 dan Muslim, no. 1198.

979 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5204 dan Muslim, no. 1941.

980 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 3785 dan Ibnu Majah, no. 3189 dan ia shahih,

Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara unta, sapi, kambing, ayam dan lainnya, lalu bila telah dikarantina (beberapa hari), dalam keadaan jauh dari makanan yang najis dan diberi makanan yang suci, maka halal memakannya. Ibnu Umar رضي الله عنهما pernah mengarantinanya (ayam yang makanannya adalah kotoran) selama tiga hari, manakala dia hendak memakannya. Ada yang berpendapat, dikarantina lebih dari itu.

Bagian Keempat: Makanan yang Didiamkan Ketetapannya oleh Peletak Syariat

Makanan yang didiamkan oleh Peletak syariat, dan tidak ada dalil yang menyatakannya haram, hukumnya halal, karena hukum asal pada segala sesuatu adalah mubah, hal ini ditunjukkan oleh Firman Allah تعالى,

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾

"*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian.*" (Al-Baqarah: 29).

Dan hadits Abu ad-Darda` رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا أَحَلَّ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ فَاقْبَلُوْا مِنَ اللهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا. ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾﴾

"*Apa yang Allah halalkan dalam kitabnya, maka ia adalah halal, apa yang Allah haramkan, maka ia adalah haram, dan apa yang Allah diamkan, maka ia dimaafkan, maka terimalah dari Allah hal-hal yang dimaafkanNya, karena Allah tidak akan lupa terhadap sesuatu.*" *Kemudian Nabi membaca, '*Dan tidaklah Tuhanmu lupa*'.*" (Maryam: 64).[981]

Bagian Kelima: Makanan yang Makruh Dimakan

Makruh memakan bawang merah (mentah), bawang putih (mentah), dan apa yang semisal dengan keduanya, yang

lihat *Irwa` al-Ghalil*, 8/149.

[981] Diriwayatkan oleh al-Hakim, 2/375 dan beliau menshahihkannya, dan adz-Dzahabi menyetujuinya.

mempunyai bau tidak sedap, seperti bawang bombai (mentah) dan lobak, apalagi saat hendak menghadiri masjid, tempat dzikir dan tempat ibadah lainnya, berdasarkan hadits Jabir ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ.

"*Barangsiapa memakan bagian dari tanaman yang berbau (tidak sedap) ini, maka janganlah dia mendekati masjid kami, karena sesungguhnya para malaikat merasa terganggu dari apa yang manusia merasa terganggu darinya.*"[982]

Maksudnya adalah pohon bawang putih. Dalam suatu riwayat lain,

حَتَّى يَذْهَبَ رِيْحُهَا.

"*Hingga baunya hilang.*"

Namun bila keduanya dimasak sehingga baunya hilang, maka tidak mengapa memakannya, berdasarkan ucapan Umar bin al-Khaththab ﷺ,

فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا.

"*Barangsiapa memakan keduanya (bawang merah dan bawang putih), maka hendaklah menghilangkan baunya dengan memasaknya.*"[983]

Dalam suatu riwayat milik Jabir ﷺ, "Menurutku yang dimaksud oleh beliau hanyalah yang mentah."[984]

Bagian Keenam: Adab-Adab Makan

Makan memiliki adab-adab yang patut untuk dijaga, yaitu:

1. Membaca *tasmiyah* (بِسْمِ اللهِ) di awal makan, berdasarkan hadits Umar bin Abi Salamah ﷺ, dia berkata,

كُنْتُ غُلَامًا فِيْ حَجْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَكَانَتْ يَدِيْ تَطِيْشُ فِي الصَّحْفَةِ،

[982] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5452 dan Muslim, no. 564.
[983] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 567.
[984] *Jami' al-Ushul fi Ahadits ar-Rasul*, karya Ibnu al-Atsir (w. 606 H.), 8/280.

فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِيْ بَعْدُ.

"*Dahulu aku adalah anak yang diasuh Rasulullah ﷺ, saat aku makan, tanganku bergerak menjelajah di nampan, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku, 'Wahai anakku, ucapkanlah tasmiyah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang dekat denganmu'." Umar berkata, "Dan itu senantiasa menjadi cara makanku sesudah itu.*"[985]

2. Makan dengan tangan kanan, berdasarkan hadits di atas.

3. Makan makanan yang terdekat, berdasarkan hadits di atas, kecuali bila dia mengetahui bahwa orang yang makan bersamanya tidak terganggu dan tidak membenci hal itu, maka tidak mengapa dalam kondisi ini bila dia makan (dengan) menyisir sisi-sisi nampan, berdasarkan hadits Anas tentang kisah tukang jahit yang mengundang Nabi untuk makan, Anas ﷺ berkata,

فَرَأَيْتُهُ -يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ- يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الْقَصْعَةِ.

"*Aku melihat beliau –maksudnya Nabi ﷺ– memunguti labu dari sisi-sisi nampan.*"[986]

Atau seseorang makan sendirian tanpa teman atau makanannya bermacam-macam, maka dia boleh mengambil makanan yang tidak di hadapannya, selama hal itu tidak mengganggu orang lain.

4. Membaca hamdalah (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) di akhir setelah makan, berdasarkan hadits Abu Umamah ﷺ, dia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يَقُوْلُ: **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا.**

"*Dahulu Rasulullah ﷺ apabila nampan makan diangkat dari hadapan beliau ﷺ, maka beliau mengucapkan, 'Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak lagi baik (bersih dari riya`) dan penuh berkah,*

985 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6/196 dan Muslim, no. 2022.
986 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5379.

ketaatan dan pengharapan kepadaNya tidak ditinggalkan dan senantiasa dibutuhkan, wahai Tuhan kami'."[987]

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا.

"*Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada hamba yang makan makanan lalu dia memujiNya karenanya atau minum minuman lalu dia memujiNya atasnya.*"[988]

5. Makan dengan menggelar tikar, berdasarkan hadits Anas bin Malik ﷺ, dia berkata,

مَا أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ وَلَا فِيْ سُكُرُجَةٍ وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ، قَالَ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: فَعَلَى مَا كَانُوْا يَأْكُلُوْنَ؟ قَالَ: عَلَى هٰذِهِ السُّفَرِ.

"*Nabi ﷺ tidak makan di atas meja makan dan tidak pula di mangkok kecil dan beliau tidak dibuatkan roti yang lembut.*" *Perawi berkata, lalu aku bertanya kepada Qatadah,* "*Lalu di atas apa mereka biasa makan?*" *Dia menjawab,* "*Di atas alas makan kulit ini.*"[989]

6. Makruh makan dengan bersandar, berdasarkan hadits Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, Aku berkata,

يَا رَسُوْلَ اللهِ، كُلْ -جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ- مُتَّكِئًا، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكَ، فَأَصْغَى بِرَأْسِهِ حَتَّى كَادَ أَنْ تُصِيْبَ جَبْهَتُهُ الْأَرْضَ، قَالَ: لَا، بَلْ آكُلُ

---

[987] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5459. Makna (غَيْرَ مُوَدَّعٍ) ketaatan kepadaNya tidak ditinggalkan.

[988] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 2734

[989] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5386.
Kata (اَلْخِوَانُ) adalah alat yang digunakan untuk makan di atasnya, yaitu meja makan. Ia merupakan kata asing yang diserapkan ke dalam Bahasa Arab.
Kata (اَلسُّفْرَةُ) adalah alas yang digunakan untuk makan. Dinamakan demikian karena ia dihamparkan apabila digunakan untuk makan.
Kata (اَلسُّكُرُجَةُ) adalah mangkuk kecil yang digunakan untuk makan lauk sedikit. Berasal dari Bahasa Persia.
Boleh jadi beliau ﷺ meninggalkan makan dengan menggunakan *khiwan* karena sebagian orang non Arab biasa menggunakannya dengan bentuk prosesi tertentu. Dan boleh jadi itu juga disebutkan dalam *sukrujah* (mangkuk kecil).

كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ.

"Wahai Rasulullah, –aku korbankan diriku demi dirimu–, makanlah dengan bersandar, karena itu lebih mudah bagimu." Lalu beliau menundukkan kepala beliau sampai keningnya hampir menyentuh tanah. Beliau bersabda, "Tidak, akan tetapi aku makan sebagaimana seorang hamba makan, aku duduk sebagaimana seorang hamba duduk."[990]

Dan berdasarkan hadits Abu Juhaifah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنِّيْ لَا آكُلُ مُتَّكِئًا.

"*Sesungguhnya aku tidak makan dengan bersandar.*"[991]

7. Tidak mencela makanan yang dia tidak berselera memakannya, berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, dia berkata,

مَا عَابَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ.

"*Rasulullah ﷺ tidak pernah sekali pun mencela makanan, bila berselera, maka beliau memakannya, dan bila tidak berselera, maka beliau meninggalkannya.*"[992]

8. Makan dengan memulai dari pinggir nampan dan makruh memulai dari tengahnya, berdasarkan hadits Ibnu Abbas ﷺ dari Nabi ﷺ,

أَنَّهُ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيْدٍ، فَقَالَ: كُلُوْا مِنْ جَوَانِبِهَا، وَلَا تَأْكُلُوْا مِنْ وَسَطِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِيْ وَسَطِهَا.

"*Bahwasanya nampan berisi tsarid*[993] *didatangkan kepada Nabi, lalu beliau bersabda, 'Makanlah dari pinggirnya dan jangan makan dari tengahnya, karena sesungguhnya keberkahan turun di tengahnya'.*"[994]

---

990 Diriwayatkan oleh al-Baghawi dalam *Syarh as-Sunnah*, 11/286-287 dan Ahmad dalam *az-Zuhd* hal. 5-6, dishahihkan oleh al-Arna`uth dengan *syahid* hadits *mursal*. Lihat *Hasyiyah Syarh as-Sunnah*.

991 Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5398.

992 **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5409 dan Muslim, no. 2064.

993 (Roti yang diremuk dan direndam dalam kuah daging. Ed.).

994 Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/270; at-Tirmidzi, no. 1805, dan beliau berkata, "Hadits hasan shahih"; Abu Dawud, no. 3772; Ibnu Majah, no. 3277; dan dishahihkan oleh

9. Makan dengan menggunakan tiga jari dan menjilatinya sesudah makan, berdasarkan hadits Ka'ab bin Malik ﷺ, dia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعَ، وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا.

"*Nabi ﷺ makan dengan menggunakan tiga jari, dan beliau tidak mengusap tangannya hingga menjilatinya.*"[995]

10. Makan makanan yang terjatuh atau tercecer saat makan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ.

"*Bila suapan salah seorang di antara kalian jatuh, hendaknya membersihkan kotoran darinya, dan hendaklah dia memakannya, serta jangan membiarkannya untuk setan.*"[996]

11. Mengusap nampan yang dia gunakan untuk makan dan menjilatinya, berdasarkan ucapan Anas ﷺ di hadits di atas,

وَأَمَرَنَا -يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ- أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ.

"*Dan beliau memerintahkan kami –yakni Nabi ﷺ– agar kami mengusap nampan.*"

Kata (نَسْلُتُ) bermakna mengusap dan mengambil makanan yang tersisa padanya.

Dalam sebuah riwayat,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تَدْرُوْنَ فِيْ أَيِّهِ الْبَرَكَةُ.

"*Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan menjilati jari-jari tangan dan nampan, lalu bersabda, 'Sesungguhnya kalian tidak tahu di mana keberkahannya'.*"[997]

---

al-Albani dalam ***Shahih Sunan Ibni Majah***, no. 2650.

995 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 2032.

996 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 2305.

997 Diriwayatkan oleh Muslim, no. 2033.

Bab Kedua

HEWAN SEMBELIHAN

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: **Makna Hewan Sembelihan, Bentuk-Bentuknya, dan Hukumnya**

☞ **Makna sembelihan**

Secara bahasa, hewan sembelihan (اَلذَّبِيْحَةُ) bentuk jamaknya (اَلذَّبَائِحُ) yang berarti hewan yang disembelih.

Secara syariat, hewan sembelihan berarti hewan yang sempurna penyembelihannya dengan cara yang syar'i. Dan (yang dimaksud dengan) penyembelihan adalah menyembelih hewan darat yang halal dimakan, yang dapat dikendalikan dengan memotong saluran napas dan saluran pencernaan, atau dengan cara melukai hewan yang tidak dapat dikendalikan.

☞ **Macam-macam penyembelihan**

Ketika yang dimaksud dengan sembelihan adalah hewan yang sempurna penyembelihannya secara syar'i, maka termasuk keselarasan, bila kami menjelaskan bentuk-bentuk penyembelihan yang menjadikan hewan itu boleh dimakan. Ia terbagi menjadi tiga macam, sebagaimana dapat dipahami dari definisi di atas:

1. Penyembelihan (*adz-Dzabh*), yaitu memotong tenggorokan hewan dengan syarat-syarat tertentu.

2. Pemotongan (*an-Nahr*), yaitu memotong bagian bawah leher hewan. Ini adalah cara penyembelihan yang disunnahkan untuk unta, berdasarkan Firman Allah تَعَالَىٰ,

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۝٢ ﴾

"*Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan sembelihlah (unta untuk berkurban)*." (Al-Kautsar: 2).

3. Melukai (*al-Aqr*), yaitu membunuh hewan yang tidak dapat dikendalikan, berupa hewan buruan atau hewan ternak dengan melukainya bukan pada tenggorokan dan bagian bawah tenggorokan, akan tetapi di bagian tubuhnya yang lain, berdasarkan hadits Rafi' ﷺ berkata, seekor unta kabur (terlepas), lalu seorang laki-laki melepaskan anak panahnya sehingga ia bisa menghentikannya, maka Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوْا بِهِ هٰكَذَا.

"*Binatang yang kabur (terlepas) dari kalian maka lakukanlah demikian terhadapnya.*"[998]

☞ Hukum menyembelih

Hukum menyembelih hewan yang dapat dikendalikan adalah sebuah keharusan, tanpa disembelih hewan-hewan tersebut tidak halal. Hal ini tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, berdasarkan Firman Allah تَعَالَى,

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾

"*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai.*" (Al-Ma`idah: 3).

Hewan yang tidak disembelih adalah bangkai, kecuali ikan dan belalang. Demikian pula semua hewan yang tidak dapat hidup kecuali di air, halal meskipun tanpa proses penyembelihan, sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan tentang makanan.

Bagian Kedua: Syarat Sah Penyembelihan

Syarat-syarat ini terbagi menjadi tiga:

- Syarat yang berhubungan dengan penyembelih
- Syarat yang berhubungan dengan hewan yang disembelih.
- Syarat yang berhubungan dengan alat penyembelihan.

[998] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan al-Bukhari, no. 5509 dan Muslim, no. 1968.

Pertama, syarat yang berhubungan dengan penyembelih:

1. Kapabilitas penyembelih, yakni hendaklah dia orang yang berakal dan mumayiz, laki-laki atau wanita sama saja, Muslim atau ahli kitab. Allah تَعَالَىٰ berfirman,

﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾

"*Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya*." (Al-Ma`idah: 3).

Ayat ini untuk sembelihan Muslim.

Allah ﷻ berfirman,

﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾

"*Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagi kalian*." (Al-Ma`idah: 5).

Ayat ini untuk sembelihan ahli kitab.

Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata,

طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ.

"*Makanan mereka adalah sembelihan mereka.*"[999]

Adapun orang-orang kafir lainnya selain ahli kitab, demikian juga orang gila, mabuk, dan anak-anak yang belum mumayiz, maka sembelihan mereka tidak halal.

2. Tidak menyembelih untuk selain Allah atau atas nama selain Allah. Seandainya seseorang menyembelih untuk suatu berhala atau seorang Muslim atau seorang nabi, maka tidak halal, berdasarkan Firman Allah تَعَالَىٰ manakala Dia menyebutkan makanan yang haram,

﴿وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾

"*(Daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.*" (Al-Ma`idah: 3).

---

[999] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dan al-Baihaqi me*maushul*kannya. Lihat *Fath al-Bari*, 9/552-553.

Bila dua syarat ini terpenuhi pada penyembelih, maka sembelihannya halal, tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan wanita, orang dewasa dan anak-anak, hamba sahaya dan orang merdeka.

Kedua, syarat yang berkaitan dengan hewan yang disembelih:

1. Hendaklah yang dipotong adalah jalan napas (*hulqum*), jalan makan dan minum (*mari`*) serta dua urat lehernya (*wadajain*), berdasarkan hadits Rafi' bin Khadij ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوْهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ.

"*Alat yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan Nama Allah atasnya (maka daging hewan itu halal), maka makanlah, (selama alat penyembelihan itu) bukan gigi dan kuku*."[1000]

Hadits ini mensyaratkan pada penyembelihan agar mengalirkan darah. Dan penyembelihan adalah dengan memotong bagian-bagian dari hewan yang telah disebutkan di atas. Khusus pada bagian inilah (leher), bagian yang paling cepat dalam mengalirkan darah dan paling mematikan, sehingga penyembelihan di leher membuat dagingnya lebih baik, di samping itu lebih ringan, dan lebih mudah bagi hewan sembelihan.

Hewan yang terkena sebab-sebab kematian, seperti hewan yang tercekik, hewan yang terhantam, hewan yang jatuh, hewan yang diseruduk oleh hewan lain dengan tanduknya dan hewan yang dimangsa binatang buas, demikian juga hewan yang sakit, serta hewan yang terjebak dalam jaring atau selamat dari kematian, bila didapatkan dalam keadaan masih ada tanda kehidupan yang pasti, seperti tangannya atau kakinya masih bergerak atau matanya masih berkedip, lalu seseorang menyembelihnya, maka halal dimakan berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾

"*Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya*." (Al-Ma`idah: 3),

sehingga ia tidak haram.

[1000] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5503 dan Muslim, no. 1968.

Adapun bila hewan tersebut tidak bisa disembelih di bagian tenggorokannya karena tidak dapat dikendalikan, seperti hewan buruan, hewan ternak yang berontak, yang terjatuh ke dalam sumur dan yang sepertinya, maka cara penyembelihannya adalah dengan melukainya di bagian mana pun dari tubuhnya. Itulah cara penyembelihan (yang syar'i) untuknya, berdasarkan hadits Rafi' bin Khadij yang telah dibahas terdahulu berkenaan dengan seekor unta yang kabur terlepas, lalu seorang laki-laki memanahnya, sehingga ia bisa menghentikannya, maka Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوْا بِهِ هٰكَذَا.

"*Binatang yang kabur (terlepas) dari kalian, maka lakukanlah seperti demikian terhadapnya.*"[1001]

2. Menyebut Nama Allah saat menyembelih berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ﴾

"*Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut Nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.* (Al-An'am: 121).

Di samping *tasmiyah*, disunnahkan pula bertakbir, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ,

ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ.

Nabi ﷺ menyembelih kurban dengan dua domba putih mulus yang bertanduk yang keduanya disembelih dengan tangannya sendiri dan mengucapkan tasmiyah dan takbir."[1002]

Dalam suatu riwayat lain,

أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: بِاسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ.

"*Bahwa beliau ﷺ (saat menyembelih) mengucapkan, 'Dengan menyebut Nama Allah, dan Allah Mahabesar'.*"[1003]

[1001] *Takhrij*nya telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.
[1002] ***Shahih Muslim***, no. 1966.
[1003] ***Shahih Muslim***, no. 1966 (18).

Ketiga, Syarat yang berkaitan dengan alat penyembelihan:

Hendaknya alat tersebut termasuk alat yang dapat memotong dengan ketajamannya, berupa besi, tembaga, batu dan lainnya yang bisa memotong jalan napas dan mengalirkan darah, selain gigi dan kuku, berdasarkan hadits Rafi' bin Khadij ﷺ, dia berkata,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوْهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ.

"*Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, 'Alat yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan Nama Allah atasnya, (maka daging hewan itu halal), maka makanlah, (selama alat penyembelihan itu) bukan gigi dan kuku*'."[1004]

Termasuk ke dalam kategori hukum gigi dan kuku adalah jenis-jenis tulang lainnya, baik tulang manusia atau tulang selain manusia. Sebab larangan adalah sebagaimana dalam hadits,

سَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ، أَمَّا السِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ: فَمُدَى الْحَبَشَةِ.

"*Aku akan menjelaskannya kepada kalian tentang hal tersebut. Adapun gigi, itu adalah tulang. Sedangkan kuku, itu adalah pisau orang-orang Habasyah.*"

Adapun larangan menyembelih dengan tulang, karena hal itu akan menajisinya dengan darah, sementara Nabi ﷺ telah melarang menajisi tulang karena itu adalah makanan saudara kita dari kalangan jin. Sedangkan larangan menyembelih dengan kuku, karena adanya larangan menyerupai orang-orang kafir.[1005]

Bagian Ketiga: Adab-Adab Penyembelihan

Penyembelihan memiliki adab-adab yang patut diperhatikan oleh penyembelih, yaitu:

1. Hendaklah penyembelih menajamkan alat sembelihannya, berdasarkan hadits Syaddad bin Aus ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

[1004] *Takhrij*nya telah dibahas pada pembahasan terdahulu.
[1005] *Fath al-Bari*, karya Ibnu Hajar, 9/544.

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ.

"*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu, maka bila kalian akan membunuh maka baguskanlah cara pembunuhannya, dan bila kalian akan menyembelih maka baguskanlah cara penyembelihannya. Dan hendaknya salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan membuat nyaman sembelihannya.*"[1006]

2. Menidurkan hewan sembelihan pada sisi kirinya, dan membiarkan kaki kanannya bergerak-gerak sesudah disembelih agar ia bisa merasa nyaman dengan menggerakkannya, berdasarkan hadits Syaddad bin Aus yang hadir di atas, dan berdasarkan hadits Abu al-Khair,

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ أَضْجَعَ أُضْحِيَّتَهُ لِيَذْبَحَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلرَّجُلِ: أَعِنِّيْ عَلَى ضَحِيَّتِيْ، فَأَعَانَهُ.

"*Bahwa seorang laki-laki Anshar menceritakan hadits kepadanya dari Rasulullah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ menidurkan hewan kurbannya untuk menyembelihnya, lalu beliau berkata kepada laki-laki itu, 'Bantulah aku dalam (penyembelihan) hewan kurbanku,' maka dia membantu beliau.*"[1007]

3. Melakukan penyembelihan dengan cara *nahr* pada unta dalam keadaan berdiri dengan lutut kirinya terikat. Menyembelih unta dengan cara *nahr* yaitu dengan menusuknya dengan alat yang tajam pada bawah lehernya, yaitu lekuk di atas dada dan di bawah leher, berdasarkan Firman Allah تَعَالَىٰ,

﴿ فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَا صَوَآفَّۖ ﴾

"*Maka sebutlah olehmu Nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat).*" (Al-Haj: 36),

---

[1006] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1955.

[1007] Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/373. Al-Haitsami berkata, "Para perawinya adalah para perawi *ash-Shahih*." Lihat *Majma' az-Zawa`id*, 4/25. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Para perawinya *tsiqat*." Lihat *Fath al-Bari*, 10/19.

yakni berdiri di atas tiga kaki.[1008]

Ibnu Umar رضي الله عنهما melewati seorang laki-laki yang menidurkan untanya untuk menyembelihnya, maka Ibnu Umar berkata,

اِبْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ.

"*Berdirikan unta tersebut dengan terikat, sebagai suatu sunnah Muhammad* ﷺ."[1009]

4. Melakukan penyembelihan dengan cara *dzabh* (yaitu memotong tenggorokan) untuk hewan selain unta, berdasarkan Firman Allah تعالى,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تَذۡبَحُواْ بَقَرَةٗ﴾

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina*." (Al-Baqarah: 67).

Dan berdasarkan hadits Anas رضي الله عنه,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَبَحَ الْكَبْشَيْنِ اللَّذَيْنِ ضَحَّى بِهِمَا.

"*Bahwa Nabi* ﷺ *menyembelih dua ekor domba yang beliau berkurban dengan keduanya.*"[1010]

Bagian Keempat: Hal-Hal Makruh dalam Penyembelihan

1. Dimakruhkan menyembelih dengan alat tumpul –yakni tidak tajam– karena hal ini menyiksa binatang sembelihan, berdasarkan hadits Syaddad bin Aus di atas,

وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ.

"*Hendaknya salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan membuat nyaman hewan sembelihannya.*"[1011]

Dan berdasarkan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ تُحَدَّ الشِّفَارُ وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ.

[1008] *Zad al-Masir fi Ilm at-Tafsir*, Ibnu al-Jauzi (w. 597 H.), 5/432.
[1009] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1713 dan Muslim, no. 1320.
[1010] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5554 dan Muslim, no. 1966.
[1011] *Takhrij*nya telah dibahas pada pembahasan sebelumnya.

"*Bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan agar golok-golok ditajamkan dan disembunyikan dari (pandangan) hewan-hewan lainnya.*"[1012]

2. Dimakruhkan memotong leher hewan sembelihan dan mengulitinya sebelum mati, berdasarkan hadits Syaddad bin Aus رضي الله عنه di atas,

وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ.

"*Dan apabila kalian menyembelih, maka baguskanlah cara penyembelihannya.*"[1013]

Dan berdasarkan ucapan Ibnu Umar رضي الله عنهما,

وَلَا تَعْجَلُوا الْأَنْفُسَ أَنْ تَزْهَقَ.

"*Janganlah tergesa-gesa menghilangkan nyawa.*"[1014]

3. Dimakruhkan mengasah pisau di depan sembelihan (sehingga) hewan tersebut melihatnya, berdasarkan hadits Ibnu Umar di atas,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ تُحَدَّ الشِّفَارُ وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ.

"*Bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan agar golok-golok ditajamkan dan disembunyikan dari (pandangan) hewan-hewan lainnya.*"[1015]

Bagian Kelima: **Hukum Sembelihan Ahli Kitab**

Halal sembelihan ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, berdasarkan Firman Allah تعالى,

﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ﴾

"*Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagi kalian.*" (Al-Ma`idah: 5),

maksudnya, sembelihan ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani halal bagi kalian wahai kaum Muslimin. Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata,

---

[1012] Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/108, Ibnu Majah, no. 3172 dan didhaifkan oleh al-Albani dalam *Dha'if Sunan Ibni Majah*, no. 681, akan tetapi memiliki hadits *syahid* penguat.

[1013] *Takhrij*nya telah dibahas pada pembahasan terdahulu.

[1014] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Sunan*nya, 9/278 dan al-Albani berkata, "Sanadnya mungkin dihasankan." *Irwa` al-Ghalil*, 8/176.

[1015] *Takhrij*nya telah dibahas pada pembahasan sebelumnya.

طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ.

"*Makanan mereka adalah sembelihan mereka.*"

Sembelihan ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani halal bagi kaum Muslimin berdasarkan ijma' kaum Muslimin, karena ahli kitab meyakini pengharaman menyembelih untuk selain Allah dan pengharaman bangkai, berbeda dengan orang-orang kafir selain mereka dari kalangan para penyembah berhala, orang-orang zindik, orang-orang murtad dan orang-orang Majusi, sembelihan mereka tidak halal. Demikian juga orang musyrik dengan syirik akbar dari kalangan para penyembah kubur dan tempat keramat dan yang seperti mereka.

Bab Ketiga

HEWAN BURUAN

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: **Definisi Hewan Buruan, Hukum dan Dalil Pensyariatannya**

☞ **Definisi hewan buruan**

Secara bahasa, hewan buruan (صَيْدٌ) adalah bentuk *mashdar* dari (صَادَ يَصِيْدُ صَيْدًا) bermakna memburu dan menangkapnya dengan siasat dan cepat, sama saja apakah hewan dapat dimakan atau tidak dapat dimakan. Dan ia (صَيْدٌ) juga digunakan untuk "hewan yang diburu" sebagai penamaan untuk objek (*maf'ul*) yang diburu dengan menggunakan nama *mashdar*. Sehingga, hewan yang diburu (مَصِيْدٌ) disebut dengan hewan buruan (صَيْدٌ).

Secara syar'i, hewan buruan berarti hewan halal yang diburu, bertabiat liar, tidak dimiliki, dan di luar kendali. Hewan liar adalah semua hewan yang hidup di darat yang tidak jinak.

☞ **Pensyariatan hewan buruan**

Hewan buruan itu disyariatkan dan mubah (halal), berdasarkan Firman Allah تَعَالَىٰ,

﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾

"*Dihalalkan bagi kalian binatang ternak, kecuali (hewan-hewan yang diharamkan) yang akan dibacakan kepada kalian (di dalam al-Qur`an). (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kalian sedang mengerjakan haji.*" (Al-Ma`idah: 1).

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟﴾

"*Dan apabila kalian telah menyelesaikan ihram (ibadah haji), maka bolehlah kalian berburu.*" (Al-Ma`idah: 2).

Dan berdasarkan hadits Adi bin Hatim رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ.

"*Bila kamu melepaskan anjingmu yang terlatih dan kamu menyebut Nama Allah atasnya, maka makanlah (binatang buruannya).*"[1016]

Hal ini bila berburu itu dilakukan untuk suatu keperluan. Adapun untuk sekadar main-main dan iseng maka makruh, karena ia perbuatan yang sia-sia, tidak berguna, dan dikarenakan Nabi ﷺ telah melarang untuk menjadikan hewan hanya sebagai sasaran bidikan.[1017]

Bagian Kedua: Hewan Buruan yang Mubah dan yang Tidak Mubah

Hewan buruan itu seluruhnya mubah, baik hewan darat maupun laut, kecuali dalam beberapa keadaan:

Pertama, hewan buruan yang ada di tanah haram, bagi muhrim

[1016] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5483 dan Muslim, no. 1929.
[1017] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5113 dan Muslim, no. 1956.

(orang yang sedang mengerjakan ihram) dan selain muhrim hukumnya haram, dan ini adalah ijma', berdasarkan sabda Nabi ﷺ saat *Fathu Makkah*,

إِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ... لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ.

"*Sesungguhnya negeri ini telah Allah haramkan pada hari ketika Dia menciptakan langit dan bumi... durinya tidak boleh dipangkas dan hewan buruannya tidak boleh diusir.*"[1018]

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Disebutkan, 'Kalimat tersebut adalah kiasan untuk berburu...' Para ulama berkata, 'Dari larangan mengusir hewan di tanah haram ini, diambil kesimpulan, bahwa pengharaman membunuh itu lebih dilarang'."[1019]

Kedua, orang yang muhrim diharamkan untuk memburu hewan buruan darat atau membantu perburuannya dengan menunjukkan atau mengisyaratkan atau yang sepertinya, berdasarkan Firman Allah تَعَالَىٰ,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞ ﴾

"*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan, ketika kalian sedang ihram.*" (Al-Ma`idah: 95).

Demikian juga diharamkan untuk memakan hewan yang dia buru, atau hewan yang diburu (orang lain) untuknya, atau hewan yang dia membantu dalam perburuannya, berdasarkan Firman Allah تَعَالَىٰ,

﴿ وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ ﴾

"*Dan diharamkan atas kalian (menangkap) binatang buruan darat, selama kalian sedang ihram.*" (Al-Ma`idah: 96).

Nabi ﷺ menolak daging keledai liar hadiah yang diburu oleh ash-Sha'b Jatstsamah, seraya bersabda,

---

[1018] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1833 dan Muslim, no. 1353.
[1019] *Fath al-Bari*, karya al-Hafizh Ibnu Hajar, 4/55-56.

إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ.

"*Kami tidak menolaknya darimu, melainkan karena kami sedang ihram.*"[1020]

Maksudnya, disebabkan karena kami sedang berihram.

Bagian Ketiga: Syarat Dihalalkannya Hewan Buruan

Agar hewan buruan menjadi halal, maka ia memerlukan beberapa syarat, dan syarat ini berkaitan dengan pemburu dan alat berburunya.

***Pertama*:** Syarat pemburu. Disyaratkan pada pemburu yang dihalalkan memakan hasil buruannya segala sesuatu yang disyaratkan pada penyembelih, yaitu; Muslim atau ahli kitab dan berakal, sehingga hasil buruan orang gila atau orang mabuk tidak halal, karena keduanya tidak kapabel, dan tidak halal juga hasil buruan orang Majusi, penyembah berhala, atau orang murtad, karena status pemburu itu berkedudukan sama dengan penyembelih.

Adapun hewan yang tidak memerlukan sembelihan, seperti ikan dan belalang, maka tetap halal sekalipun yang menangkapnya bukan orang yang halal sembelihannya. Hendaknya pemburu sengaja berburu, karena melepaskan alat berburu dan hewan pemburu kedudukannya sama dengan sembelihan, sehingga harus ada niat dan maksud.

***Kedua*:** Syarat alat berburu.

Alat berburu ada dua:

1. Alat yang memiliki ketajaman untuk melukai, seperti pedang, pisau dan anak panah. Disyaratkan pada alat ini segala sesuatu yang disyaratkan pada alat penyembelihan, yakni dapat mengalirkan darah, bukan gigi dan kuku, dan hendaknya dapat melukai hewan buruan dengan ketajamannya, bukan dengan beban beratnya, berdasarkan hadits Rafi' bin Khadij ﷺ, dia berkata,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوْهُ.

[1020] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1825.

"*Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, 'Alat yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan Nama Allah atasnya (maka daging hewan buruan itu halal), maka makanlah*'."[1021]

Rasulullah ﷺ ditanya tentang berburu dengan tongkat (tombak) tumpul,

مَا خَزَقَ فَكُلْ وَمَا قَتَلَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ.

"*Alat yang dapat menancap (pada hewan buruan), maka makanlah (hewan buruan itu), sedangkan alat yang dapat membunuh dengan bagian tumpulnya, maka janganlah memakannya.*"[1022]

Dan yang semakna dengan tombak tumpul adalah batu, tongkat tumpul, potongan besi, dan yang lainnya yang tidak tajam, kecuali pelor yang dipakai dalam senapan di zaman ini. Binatang buruan yang ditembak dengan pelor senapan itu halal, karena ia memiliki kekuatan, sehingga menembus badan hewan dan mengalirkan darah.

2. Binatang buas (yang dapat melukai) atau burung berkuku, maka boleh berburu dengan menggunakan binatang buas yang menangkap dengan mengandalkan taringnya dan burung pemburu yang menangkap dengan mengandalkan kukunya, berdasarkan Firman Allah تَعَالَىٰ,

﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَكُلُوا۟ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ﴾

"*Dan (hewan buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kalian ajar dengan melatihnya untuk berburu, kalian mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepada kalian, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untuk kalian, dan sebutlah Nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya).*" (Al-Ma`idah: 4.)

[1021] *Takhrij*nya telah dibahas pada pembahasan terdahulu.

[1022] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5168 dan Muslim, no. 1929.
Kata (اَلْمِعْرَاضُ) adalah busur tanpa bulu dan mata panah. Ia hanya dapat mengenai sasarannya dengan bagian tumpulnya, bukan bagian tajamnya.
Ungkapan (خَزَقَ السَّهْمُ الرَّمِيَّةَ) bermakna anak panah itu menusuk dan menancap pada binatang buruan sasarannya.

Dan contoh binatang buas adalah anjing, singa, dan macan. Dan contoh burung buas adalah elang, rajawali, dan alap-alap kawah (*syahin*).

☞ Syarat Berburu dengan Binatang Buas dan Burung Pemangsa

Disyaratkan dalam berburu dengan binatang buas dan burung pemangsa, binatang tersebut adalah binatang yang terlatih, yakni dilatih cara menangkap dan memburu buruan, hal itu dengan kriteria:

1. Ketika binatang pemburu itu dilepaskan ia mengincar hewan yang akan diburu dan tidak mengincar lainnya.

2. Memahami instruksi tuannya, bila diberi isyarat untuk berangkat, maka ia berangkat, bila diminta berhenti oleh pemiliknya, maka ia berhenti. Syarat ini khusus bisa dijadikan pedoman pada anjing saja, karena singa hampir dipastikan tidak mengerti panggilan, sekalipun tetap dianggap terlatih. Sedangkan burung pemangsa, maka dianggap terlatih dengan dua perkara: berangkat bila diberi isyarat untuk berangkat dan kembali pulang bila dipanggil kembali.

3. Bila ia membunuh hewan buruan, maka ia tidak memakannya sebelum ia membawanya kepada tuannya yang telah melepasnya.

Dasar pada syarat-syarat ini adalah Firman Allah ﷻ,

﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُوا۟ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾

"*Katakanlah, 'Dihalalkan bagi kalian yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kalian ajar dengan melatihnya untuk berburu, kalian mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepada kalian, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untuk kalian* '." (Al-Ma`idah: 4).

Dan hadits Adi bin Hatim ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا أَرْسَلْتَ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ.

"*Bila kamu akan melepaskan anjingmu yang terlatih dan kamu telah*

mengucapkan Nama Allah, lalu ia menangkap dan membunuh, maka makanlah (binatang buruannya), dan bila ia memakannya, maka janganlah kamu memakannya, karena ia hanya menangkap untuk dirinya sendiri."[1023]

☞ Membaca tasmiyah saat membidik hewan buruan

Di antara syarat hewan buruan yang halal adalah mengucapkan basmalah saat melepaskan alat atau hewan pemburu, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ﴾

"*Maka makanlah dari hewan buruan yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah Nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya).*" (Al-Ma`idah: 4).

Dan berdasarkan hadits Adi bin Hatim ﷺ secara *marfu'*,

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ... وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ.

"*Bila kamu akan melepaskan anjingmu (yang terlatih), maka sebutkanlah Nama Allah padanya... dan jika kamu melepaskan anak panahmu, maka ucapkanlah Nama Allah atasnya.*"[1024]

Dalam sebuah lafazh,

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ.

"*Bila kamu melepaskan anjingmu yang terlatih dan kamu telah menyebutkan Nama Allah padanya, maka makanlah (binatang buruannya).*"[1025]

☞ Hukum mendapatkan hewan buruan dalam keadaan hidup

Bila pemburu mendapatkan hewan buruan dalam keadaan hidup sempurna, maka wajib disembelih, tanpa sembelihan maka tidak halal. Adapun bila hewan buruan didapatkan dalam keadaan

[1023] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5483 dan Muslim, no. 1929 (3).
[1024] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1929 (6).
[1025] *Takhrij*nya telah dibahas pada pembahasan sebelumnya.

sudah mati maka ia boleh dimakan tanpa disembelih.



DARUL HAQ

14. Kitab Qadha` dan Kesaksian

Bab Pertama

QADHA` (PERADILAN)

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

***Bagian Pertama:* Definisi *Qadha`*, Hukum, dan Dalil Pensyariatannya**

☞ **Definisi *qadha`***

Secara bahasa, *qadha`* (قَضَاءٌ) "peradilan" berarti hukum dan keputusan, sempurnanya sesuatu dan selesai darinya. Dikatakan (قَضَى يَقْضِي قَضَاءً) yaitu apabila dia menetapkan dan memutuskan hukum.

Secara istilah, *qadha`* berarti menjelaskan hukum syar'i dan menetapkannya, memisahkan perselisihan dan memutuskan pertikaian. *Qadha`* dinamakan hukum, karena di dalamnya terkandung pencegahan dari kezhaliman, diambil dari "hikmah" yang berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya.

☞ **Hukum dan hikmah *qadha`***

Hukum *qadha`* adalah fardhu kifayah. Bila jumlah yang cukup dari kaum Muslimin menunaikannya, maka gugurlah kewajiban tersebut dari yang lainnya, dan bila semua pihak yang kapabel menolaknya, maka mereka berdosa, karena kehidupan manusia tidak bisa lurus tanpanya. Peradilan termasuk ketaatan yang agung. Di dalamnya terkandung pertolongan bagi orang yang dizhalimi, penegakan hukuman had, pemberian hak kepada yang berhak, pendamaian di antara manusia, penghentian terhadap perselisihan dan pertikaian sehingga kehidupan yang aman bisa terus berlangsung stabil, dan kerusakan bisa berkurang.

Oleh karena itu, pemimpin wajib menunjuk para hakim sesuai dengan tuntutan hajat dan kemaslahatan agar hak-hak manusia tidak hilang dan kezhaliman tidak menyebar luas. Di dalam peradilan terkandung keutamaan besar, serta pahala yang agung bagi siapa yang memikul dan menunaikan haknya, serta memang kapabel memikulnya. Sebaliknya, ia mengandung dosa besar bagi siapa yang memasukinya dan tidak menunaikan haknya, dan dia bukan ahlinya.

☞ **Dalil pensyariatan *qadha`***

Dasarnya adalah al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijma'.

Dalil pensyariatannya dari al-Qur`an adalah Firman Allah ﷻ,

﴿ يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ ﴾

"*(Allah berfirman), 'Wahai Dawud! Sesungguhnya Kami menjadikanmu sebagai khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil (yang sesuai dengan syariat Allah)*'." (Shad: 26).

Dalil dari as-Sunnah adalah sabda Nabi ﷺ,

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

"*Bila seorang hakim memutuskan hukum, lalu dia berijtihad kemudian melakukan yang benar, maka dia mendapatkan dua pahala, dan bila dia memutuskan hukum, lalu dia berijtihad, kemudian salah, maka dia mendapatkan satu pahala.*"[1026]

Nabi ﷺ memegang kursi peradilan dan menunjuk para hakim. Demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat sesudah beliau dan as-Salaf ash-Shalih.

Adapun ijma', maka kaum Muslimin telah berijma' atas disyariatkannya pengangkatan para hakim dan menetapkan hukum di antara manusia.

[1026] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 7352 dan Muslim, no. 1716.

Bagian Kedua: Syarat-Syarat Hakim

Siapa yang memegang kursi *qadha`*, maka disyaratkan padanya syarat-syarat berikut:

1. Muslim, karena Islam adalah syarat bagi '*adalah* (keshalihan)[1027], sementara orang kafir bukan orang yang adil, di samping menjadikan orang kafir sebagai hakim sama dengan meninggikannya, sementara yang dituntut adalah menghinakannya.

2. Mukalaf, yakni dewasa dan berakal, karena orang gila dan anak-anak bukan mukalaf dan di bawah perwalian orang lain.

3. Merdeka, karena seorang hamba sahaya itu sibuk memenuhi hak majikannya dan dia tidak memiliki kekuasaan, maka dia tidak kapabel memegang peradilan sebagaimana wanita.

4. Laki-laki, seorang wanita tidak boleh memegang kursi peradilan, karena dia tidak termasuk pemilik kekuasaan. Nabi ﷺ telah bersabda,

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً.

"*Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.*"[1028]

5. Shalih, orang fasik tidak boleh diberi kekuasaan peradilan, berdasarkan Firman Allah تعالى,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓاْ ﴾

"*Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti.*" (Al-Hujurat: 6).

Bila berita orang fasik tidak diterima, maka keputusan hukumnya lebih patut untuk tidak diterima.

[1027] Syarat untuk '*adalah* (keshalihan) ada lima: Islam, baligh, berakal, tidak fasik, dan tidak berakhlak buruk. Dan '*adalah* itu dirusak oleh lima perkara: dusta, tertuduh berdusta, fasik, bid'ah, dan kejahilan. Lihat *Taisir Mushthalah al-Hadits,* Dr. Mahmud ath-Thuhhan, hal. 33 dan 87-88. Ed.
Adil adalah orang yang beragama lurus, yang tidak terlihat kebimbangan padanya, pemilik kepribadian yang baik, yang melakukan hal-hal wajib dan sunnah, serta menjauhi hal-hal haram dan makruh.

[1028] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 4425.

6. Bebas dari cacat permanen, seperti tuli, bisu, dan buta, karena cacat ini tidak memungkinkannya untuk memisahkan antara dua pihak yang bertikai, sementara untuk syarat "penglihatan" perlu dikaji ulang.

7. Mengetahui hukum-hukum syar'i, yang dia menguasai *qadha`* dengan berpedoman padanya sekalipun hanya menurut madzhabnya, yang dia bertaklid kepada seorang imam.

Bagian Ketiga: Adab-Adab dan Akhlak-Akhlak Hakim, Apa yang Patut Baginya dan Apa yang Tidak Patut

1. Hakim adalah orang yang kuat, berwibawa bukan orang yang kasar dan sombong, lembut bukan berarti lemah, agar orang kuat tidak berharap pada kebatilannya dan orang lemah tidak berputus asa dari keadilannya.

2. Hakim adalah orang yang bijak dan santun (tidak mudah marah), agar emosinya tidak terpancing oleh kata-kata pihak yang bertikai, sehingga ini dapat merusak keputusannya.

3. Hakim adalah orang yang cerdas dan sadar (wawasannya terbuka), agar tidak didatangi oleh kelalaian dan diperdaya oleh suatu tipuan.

4. Hakim adalah orang yang bersih dan suci jiwa, serta jauh dari apa yang Allah haramkan.

5. Hakim adalah orang yang banyak *qana'ah*nya (merasa cukup dengan apa yang ada) dan jujur, memiliki pertimbangan dan musyawarah.

Ali ﷺ berkata,

لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ الْقَاضِي قَاضِيًا حَتَّى تَكُوْنَ فِيْهِ خَمْسُ خِصَالٍ: عَفِيْفٌ، حَلِيْمٌ، عَالِمٌ بِمَا كَانَ قَبْلَهُ، يَسْتَشِيْرُ ذَوِي الْأَلْبَابِ، لَا يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ.

"*Tidaklah patut seorang hakim menjadi hakim sehingga pada dirinya terdapat lima sifat: bersih, santun, mengetahui keputusan (hakim) sebelumnya (yakni yurisprudensi), berkenan meminta pendapat*

orang-orang yang berakal dan tidak takut di jalan Allah pada celaan orang lain."[1029]

6. Haram bagi hakim berbisik kepada salah satu pihak yang berperkara atau cenderung kepada salah satunya atau mendiktekan argumentasi kepadanya atau mengajarinya bagaimana menuntut.

7. Haram bagi hakim memutuskan (perkara) ketika dia dalam keadaan sangat marah, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لَا يَقْضِي حَاكِمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

"*Janganlah seorang hakim memutuskan (perkara) di antara dua orang, sedangkan dia dalam keadaan sangat marah.*"[1030]

Di*qiyas*kan kepada marah adalah segala apa yang merusak konsentrasi pikiran, berupa berbagai bentuk problem dan masalah; lapar, haus, lelah, sakit, dan yang selainnya.

8. Haram bagi hakim menerima suap, berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ.

"*Allah melaknat pemberi suap dan penerimanya dalam hukum.*"[1031]

Suap menghalangi seorang hakim memutuskan perkara dengan kebenaran untuk pemiliknya atau membuatnya memutuskan perkara dengan batil untuk memenangkan pihak yang batil (yang salah dan tidak berhak). Keduanya adalah keburukan besar.

9. Haram bagi hakim menerima hadiah dari kedua pihak yang bertikai atau dari salah satunya. Barangsiapa yang memiliki kebiasaan saling memberi dan menerima hadiah sebelum proses peradilan tersebut, maka tidak mengapa, dengan syarat pemberi hadiah tidak sedang berperkara, yang hakim ini yang akan memutuskannya. Bila seorang hakim menahan diri dari semua itu, niscaya ia lebih utama.

[1029] Lihat *al-Mughni,* milik Ibnu Qudamah, 14/17, dan al-Albani berkata, "Aku tidak menemukannya sebagai perkataan milik Ali. Riwayat semakna diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 10/110 dari Umar bin Abdul Aziz." Lihat *Irwa` al-Ghalil,* 8/239.

[1030] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 7158 dan Muslim, no. 1717.

[1031] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1336, dan beliau berkata, "Hasan shahih." Ibnu Majah, no. 2313. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 1073.

Seorang hakim patut membersihkan dirinya dari semua perkara yang bisa mempengaruhi keputusannya dan nama baiknya, hingga transaksi jual beli, dia tidak patut melakukannya sendiri dengan orang yang mengenalnya, karena dikhawatirkan dia akan mendapatkan perlakuan khusus, karena perlakuan khusus dalam jual beli adalah sama dengan hadiah. Hendaklah yang bertugas melaksanakan transaksi jual beli untuk para hakim adalah wakilnya yang tidak dikenal bahwa wakil itu berjual beli untuk sang hakim.

10. Seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara untuk dirinya sendiri dan tidak pula untuk kerabatnya dari kalangan orang-orang yang mana kesaksian mereka tidak akan diterima untuknya. Hakim juga tidak boleh menetapkan hukum atas musuhnya karena ada tuduhan negatif dalam masalah ini.

11. Hakim tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya (tentang kasus dan personal pihak yang berperkara, tanpa merujuk pada bukti), karena hal ini membuatnya dicurigai.

12. Hakim sepatutnya memiliki seorang panitera yang mencatat segala peristiwa (berita acara) dan pembantu lainnya yang dia perlukan, seperti pengawal, perekomendasi, penerjemah, dan lainnya, karena banyaknya tugas yang dia tangani, sehingga dia memerlukan orang-orang yang membantunya.

13. Hakim harus menetapkan hukum berdasarkan al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah ﷺ, lalu bila dia tidak mendapatkannya, maka hendaklah dia memutuskan dengan dasar ijma', lalu bila dia tidak menemukannya, sementara dia termasuk ahli ijtihad, maka dia boleh berijtihad, kemudian bila dia bukan termasuk ahli ijtihad maka dia patut meminta fatwa kepada ulama, lalu mengambil fatwa mereka.

14. Wajib bagi hakim berlaku adil di antara dua pihak yang bersengketa dalam segala sesuatu, Umar ﷺ menulis kepada Abu Musa ﷺ,

وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِيْ وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَعَدْلِكَ؛ حَتَّى لَا يَيْئَسَ الضَّعِيْفُ مِنْ عَدْلِكَ، وَلَا يَطْمَعُ الشَّرِيْفُ فِيْ حَيْفِكَ.

"*Damaikanlah di antara manusia di hadapan wajahmu, majelis dan keadilanmu, sehingga orang lemah tidak berputus asa dari keadilanmu*

dan orang kuat tidak berambisi di dalam kezhalimanmu."[1032]

Bagian Keempat: Cara dan Sifat Menetapkan Hukum

Seorang hakim sampai pada keputusan hukum dalam sebuah perkara itu dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Bila dua pihak yang berseteru hadir, hakim mempersilakan keduanya duduk di hadapannya, dia bertanya kepada mereka, "Siapa penggugat dari kalian berdua?" Atau hakim diam menunggu, sehingga penggugat berbicara, lalu dia menyimak gugatannya.

2. Bila gugatan disebutkan dengan cara yang benar, maka hakim bertanya kepada pihak tergugat tentang sikapnya terhadap gugatan yang ditujukan kepadanya, lalu bila dia mengakuinya, maka dia memutuskan hukum atasnya, dan bila pihak tergugat mengingkarinya, maka hakim meminta pihak penggugat mendatangkan bukti.

3. Bila penggugat mempunyai bukti-bukti, maka hakim memintanya untuk menghadirkannya, hakim menyimak kesaksiannya dan menetapkan hukum dengannya, sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku, dan hakim tidak boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya semata (tanpa bukti).

4. Bila penggugat tidak mempunyai bukti, maka hakim menyampaikan kepadanya bahwa dia berhak menuntut sumpah atas lawan perkaranya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada al-Hadhrami yang menggugat tanah yang dikuasai oleh laki-laki Kindi,

أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَكَ يَمِيْنُهُ.

"*Apakah kamu mempunyai bukti?*" *Dia menjawab,* "*Tidak.*" *Maka Nabi ﷺ bersabda,* "*Maka kamu berhak menuntut sumpahnya.*"[1033]

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

"*Bukti itu wajib atas penggugat, dan sumpah wajib atas pihak tergugat.*"[1034]

[1032] Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, dan ia shahih. Lihat *Irwa` al-Ghalil*, 8/241.
[1033] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 223.
[1034] *Takhrij*nya akan hadir di bab sesudah ini.

5. Bila penggugat menerima sumpah tergugat, maka hakim mengambil sumpah dari tergugat dan melepaskannya, karena pada hukum asalnya adalah dia tidak bersalah (*Bara`ah adz-Dzimmah*).

6. Bila pihak tergugat menolak bersumpah dan enggan, maka hakim, berdasarkan penolakan tersebut memberikan keputusannya, karena penolakan ini merupakan indikasi konteks yang kuat atas kebenaran penggugat. Sungguh Utsman ﷺ dan beberapa ulama telah menetapkan suatu perkara dengan berpijak pada penolakan pihak tergugat untuk bersumpah.

Sebagian ulama berpendapat bahwa bila pihak tergugat menolak bersumpah, maka sumpah dikembalikan kepada pihak penggugat, maka dia bersumpah dan mendapatkan hak tuntutannya, terlebih bila sisi (argumentasi)nya kuat.

7. Bila pihak tergugat bersumpah dan hakim melepaskannya, lalu penggugat mampu menghadirkan bukti sesudah itu, maka hakim memutuskan untuknya dengan sandaran bukti tersebut, karena sumpah pihak yang mengingkari tidak melenyapkan hak, ia hanya menyelesaikan pertikaian.

Bab Kedua

KESAKSIAN

Bab ini terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: Definisi, Hukum, dan Dalil-Dalilnya

☞ Definisi kesaksian

Secara bahasa, kesaksian (اَلشَّهَادَةُ) berarti berita yang pasti, diambil dari kata (اَلْمُشَاهَدَةُ) "menyaksikan", karena saksi (اَلشَّاهِدُ) mengabarkan apa yang dia lihat dan dia saksikan.

Yang dimaksud dengan kesaksian di kalangan fuqaha adalah menyampaikan berita tentang hak untuk seseorang atas orang lain di majelis peradilan. Atau mengabarkan apa yang diketahui oleh saksi dengan lafazh khusus, yaitu aku bersaksi atau aku melihat, dan yang semakna dengannya.

☞ **Hukum kesaksian**

Memikul kesaksian selain pada hak Allah, yakni hak sesama manusia adalah fardhu kifayah. Bila sebagian sudah memikulnya, maka hal itu sudah mencukupi yang lain, karena tujuannya sudah terwujud. Bila tidak ditemukan kecuali satu orang yang sanggup memikulnya, maka ia menjadi fardhu 'ain atasnya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ﴾

"*Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.*" (Al-Baqarah: 282).

Adapun menunaikannya dan membuktikannya di depan hakim, maka hukumnya fardhu 'ain atas siapa yang memikulnya bila dia dipanggil untuk menunaikannya, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَـٰدَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ﴾

"*Dan janganlah kalian (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.*" (Al-Baqarah: 283).

Ini adalah ancaman berat bagi siapa yang menyembunyikannya, sekaligus menunjukkan kewajiban menunaikannya bagi siapa yang memikulnya ketika diminta untuk itu.

Kewajiban memikul dan menunaikannya disyaratkan agar tidak ada mudarat yang akan menimpa saksi, namun bila saksi menghadapi mudarat pada kehormatan atau harta atau jiwa atau keluarganya disebabkan hal tersebut, maka tidak wajib baginya (menjadi saksi), berdasarkan hadits,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

"*Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membalas bahaya orang lain.*"[1035]

☞ **Dalil pensyariatan kesaksian**

Kesaksian disyariatkan oleh al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijma'.

Dalil pensyariatan al-Qur`an adalah Firman Allah ﷻ,

﴿وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ ۚ﴾

"*Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.*" (Al-Baqarah: 282).

Juga Firman Allah ﷻ,

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِ ۚ﴾

"*Dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah.*" (Ath-Thalaq: 2).

Juga Firman Allah ﷻ,

﴿وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ﴾

"*Dan janganlah kalian (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.*" (Al-Baqarah: 283).

Juga Firman Allah ﷻ,

﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾

"*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian.*" (Ath-Thalaq: 2).

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ﴾

"*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara*

[1035] Diriwayatkan oleh al-Hakim, 2/57-58 dan beliau menshahihkannya, dan adz-Dzahabi menyetujuinya; al-Baihaqi, 6/69-70; dishahihkan oleh al-Albani dalam *as-Silsilah ash-Shahihah*, no. 250.

kalian. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kalian ridhai dari para saksi (yang ada)." (Al-Baqarah: 282).

Dan dalil pensyariatannya dari as-Sunnah adalah hadits Ibnu Mas'ud ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِيْنُهُ.

"*Dua saksimu atau sumpahnya.*"[1036]

Hadits Ibnu Abbas ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

"*Bukti itu wajib atas pihak penggugat, dan sumpah itu wajib atas siapa yang mengingkari.*"[1037]

Dan para ulama telah berijma' disyariatkannya kesaksian untuk membuktikan hak dan karena hajat menuntutnya.

Bagian Kedua: Syarat-Syarat Saksi yang Diterima Kesaksiannya

Orang yang kesaksiannya diterima adalah orang yang memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Islam, kesaksian orang kafir tidak diterima, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾

"*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian.*" (Ath-Thalaq: 2).

Dan Firman Allah ﷻ,

﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ﴾

[1036] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6676 dan Muslim, no. 138 (221); dan ini adalah lafazh Muslim.

[1037] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1341, dishahihkan oleh al-Albani dari hadits Amr bin Syu'aib dengan lafazh,

وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

"*Sumpah itu diwajibkan atas pihak yang tergugat.*" *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, no. 1078.

"*Di antara orang-orang yang kalian ridhai dari para saksi (yang ada).*" (Al-Baqarah: 282).

Orang kafir bukan orang *adil* (shalih) dan bukan orang yang diridhai. Kesaksian orang kafir dari ahli kitab berkenaan dengan wasiat dalam keadaan safar karena darurat itu bisa diterima. Hal itu manakala tidak ada lagi saksi selain mereka, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ إِنۡ أَنتُمۡ ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَأَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةُ ٱلۡمَوۡتِۚ ﴾

"*Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kalian menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kalian, atau dua orang yang berlainan agama dengan kalian, jika kalian dalam perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa bahaya kematian.*" (Al-Ma`idah: 106).

Ibnu Abbas رضي الله عنهما dan banyak ulama berkata tentang Firman Allah تعالى,

﴿ أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ ﴾

"*Atau dua orang yang berlainan agama dengan kalian.*" (Al-Ma`idah: 106).

"Maksudnya, dari selain kaum Muslimin, yakni dari kalangan ahli kitab."[1038]

2. Dewasa dan berakal, tidak ada kesaksian bagi anak-anak meskipun dia berkarakter *adil* (shalih), karena anak-anak belum sempurna akalnya, kapabilitasnya kurang, namun kesaksian anak-anak pada luka secara khusus antar mereka, maka kesaksiannya diterima, lebih khusus bila mereka belum berpisah manakala pernyataan mereka sepakat. Demikian pula tidak terima kesaksian orang gila, orang lemah akal, dan orang mabuk, karena kesaksian mereka tidak memberikan faedah suatu keyakinan yang keputusan hukum diberikan

[1038] Lihat *Tafsir Ibnu Katsir*, 3/211.

berdasarkan tuntutannya.

3. Berbicara, kesaksian orang bisu tidak diterima meskipun isyaratnya bisa dipahami. Isyaratnya hanya diterima terkait dengan hukum-hukum yang khusus dengannya saja karena darurat, akan tetapi bila orang bisu itu dapat menunaikan kesaksian dengan tulisan tangannya, maka diterima, karena tulisan mewakili kata-kata.

4. Ingatan dan ketelitian, serta sadar, kesaksian orang yang lalai, yang terkenal dengan lupa dan banyak salahnya ditolak, karena ucapannya sulit dipercaya, karena ada kemungkinan kesaksiannya berasal dari kekeliruannya, namun bila lupa dan salahnya sedikit, maka kesaksiannya tetap diterima, karena tidak ada manusia yang bebas darinya.

5. '*Adalah* (memiliki kepribadian yang shalih), maka kesaksian orang fasik tidak diterima, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾

"*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian.*" (Ath-Thalaq: 2).

Adil adalah orang yang beragama lurus, yang tidak terlihat kebimbangan padanya, pemilik kepribadian yang baik, yang melakukan hal-hal wajib dan sunnah, serta menjauhi hal-hal haram dan makruh.

Bagian Ketiga: Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Kesaksian

1. Wajib bagi saksi mengetahui apa yang menjadi kesaksiannya, sehingga tidak boleh baginya bersaksi dengan sesuatu yang tidak diketahuinya. Allah ﷻ berfirman,

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ﴾

"*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.*" (Al-Isra`: 36).

Dan Allah ﷻ berfirman,

﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾﴾

"*Akan tetapi (orang yang dapat memberi syafaat ialah) orang yang mengakui yang hak (tauhid) dan mereka meyakini(nya).*" (Az-Zukhruf: 86).

Maksudnya, berdasarkan ilmu dan *bashirah*[1039]. Ilmu terwujud dengan mendengar atau melihat atau kemasyhuran atau buah bibir pada suatu perkara yang tidak terwujud secara umum kecuali dengannya, seperti nasab dan kematian.

2. Tidak diterima kesaksian seorang bapak untuk (membela) anaknya dan begitu juga sebaliknya, karena adanya tuduhan memihak. Demikian juga kesaksian salah seorang dari pasangan suami-istri untuk (membela) pasangannya, namun kesaksian atas (keburukan) mereka itu diterima. Seandainya seseorang bersaksi atas (keburukan) bapak atau anak atau istrinya, atau istrinya bersaksi atas (keburukan) nya, maka diterima, karena tidak ada tuduhan memihak dalam kondisi ini. Allah تَعَالَىٰ berfirman,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ﴾

"*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap diri kalian sendiri atau ibu-bapak dan kaum kerabat kalian.*" (An-Nisa`: 135).

3. Dua pihak yang bermusuhan, kesaksian salah seorang dari mereka atas keburukan yang lain itu tidak diterima. Juga kesaksian orang yang mengambil keuntungan untuk dirinya dari kesaksiannya atau menepis mudarat dari dirinya dengan kesaksiannya.

Adapun permusuhan karena agama, maka tidak menghalangi diterimanya kesaksian, sehingga kesaksian Muslim atas keburukan orang kafir itu diterima, orang sunni atas ahli bid'ah juga diterima.

4. Wajib bagi saksi memberikan kesaksiannya dengan benar, walaupun terhadap orang yang paling dekat kepada dirinya, tidak boleh condong sebelah (pilih kasih). Allah ﷻ berfirman,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ

[1039] (Keyakinan, ilmu yang mendalam dan hujjah yang nyata. Ed.).

أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap diri kalian sendiri atau ibu-bapak dan kaum kerabat kalian." (An-Nisa`: 135).

Maksudnya, sekalipun kesaksian itu atas keburukan bapakmu dan kerabatmu, maka jangan memihak mereka dalam masalah tersebut. Akan tetapi berikanlah kesaksian itu sesuai dengan kebenaran, sekalipun berdampak buruk atas mereka.

5. Diterimanya kesaksian atas kesaksian lainnya, karena hajat menuntut hal ini. Akan tetapi dengan syarat saksi asli berhalangan, baik karena sakit atau mati atau alasan lainnya, ditambah dengan '*adalah* (keshalihan) saksi asli dan saksi cabang secara bersamaan.

6. Tidak diterima kesaksian palsu, yaitu kebohongan, ini termasuk dosa besar, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿٣٠﴾ ﴾

"Maka jauhilah (penyembahan) berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan yang dusta." (Al-Hajj: 30).

Dan sabda Nabi ﷺ,

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ. قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.

"Apakah kalian mau aku beritahu dosa besar yang paling besar?" Mereka menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mempersekutukan Allah dan durhaka kepada bapak ibu." Dan beliau duduk setelah sebelumnya bersandar, seraya bersabda lagi, "Ketahuilah, dan kesaksian palsu." Perawi berkata, "Lalu beliau terus mengulang-ulangnya sampai kami berkata, 'Seandainya beliau diam' (karena kasihan kepada beliau)."[1040]

[1040] **Muttafaq 'alaih:** Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2653, 2654 dan Muslim, no. 87.

7. Saksi tidak boleh mengambil upah atas kesaksiannya, akan tetapi bila dia tidak mampu berjalan kaki untuk datang ke majelis hakim, maka dia berhak mengambil ongkos transportasi.

8. Jumlah saksi yang dibutuhkan berbeda-beda sesuai dengan objek kesaksian. Untuk urusan zina dan homoseks, maka tidak diterima saksi yang kurang dari empat orang saksi laki-laki, berdasarkan Firman Allah تَعَالَىٰ,

﴿ لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ ﴾

"*Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu?*" (An-Nur: 13).

Untuk hukuman had lainnya, seperti mencuri dan *qadzaf* (tuduhan berzina), demikian juga urusan selain harta dan tujuannya bukan harta, dan ia termasuk perkara yang secara umum diketahui oleh kaum laki-laki, seperti pernikahan, talak, rujuk, *zhihar*, nasab, *wakalah*, wasiat dan lainnya; maka diperlukan dua orang saksi laki-laki. Kesaksian kaum wanita tidak diterima dalam perkara ini, berdasarkan Firman Allah ﷻ berkenaan dengan rujuk,

﴿ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾

"*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian.* (Ath-Thalaq: 2),

maka perkara-perkara lain yang kami sebutkan itu di*qiyas*kan kepada perkara rujuk, karena itu bukan urusan harta dan tujuannya bukan harta, sehingga ia mirip dengan urusan tentang sanksi-sanksi (*al-Uqubat*).

Adapun masalah harta dan tujuannya adalah harta, seperti jual beli, sewa-menyewa, masa pembayaran, utang piutang, gadai, titipan dan akad-akad harta yang sepertinya maka diperlukan dua orang saksi laki-laki atau satu laki-laki dan dua wanita, berdasarkan Firman Allah ﷻ,

﴿ وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ﴾

"*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kalian. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kalian ridhai dari para saksi (yang ada)*." (Al-Baqarah: 282).

Dalam urusan harta dan tujuannya adalah harta juga bisa diterima kesaksian seorang laki-laki ditambah dengan sumpahnya penggugat, berdasarkan keputusan Nabi ﷺ tentang hal tersebut.

Untuk perkara yang secara umum tidak diketahui oleh kaum laki-laki, seperti cacat pada wanita yang tersembunyi, urusan status janda dan keperawanan, kelahiran, persusuan, tangisan anak yang lahir (*istihlal*) dan yang sepertinya, maka kesaksian kaum wanita secara sendirian dalam urusan ini diterima. Satu orang wanita yang *adil* saja sudah cukup.

Barangsiapa mengaku dirinya miskin setelah sebelumnya kaya, maka untuk menetapkannya disyaratkan kesaksian tiga orang saksi laki-laki, berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam hadits Qabishah bin al-Mukhariq, berkenaan dengan siapa yang boleh meminta-minta,

وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُوْمَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ.

"*Seorang laki-laki yang ditimpa kemiskinan, sehingga tiga orang berakal dari kaumnya bersaksi, 'Sungguh, fulan telah ditimpa kemiskinan'*."[1041]

9. Dalam menunaikan lafazh kesaksian tidak disyaratkan mengucapkan, "Saya bersaksi" atau "Saya telah bersaksi", bahkan cukup hanya dengan berkata misalnya, "Saya melihat ini dan ini", atau "Saya mendengar ini" dan yang sepertinya, karena tidak ada dalil yang mensyaratkan demikian.

Inilah apa yang Allah تَعَالَىٰ mudahkan bagi kami untuk menulisnya dalam buku ringkas ini. Kami memohon kepada Allah agar menjadikannya sebagai usaha yang ikhlas karena WajahNya yang mulia, dan memberikan manfaat dengannya bagi hamba-hambaNya

[1041] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1044.
Kata (اَلْحِجَا) bermakna akal.

yang beriman.

Akhir doa kami adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam serta keberkahan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga, dan seluruh sahabatnya.



DARUL HAQ